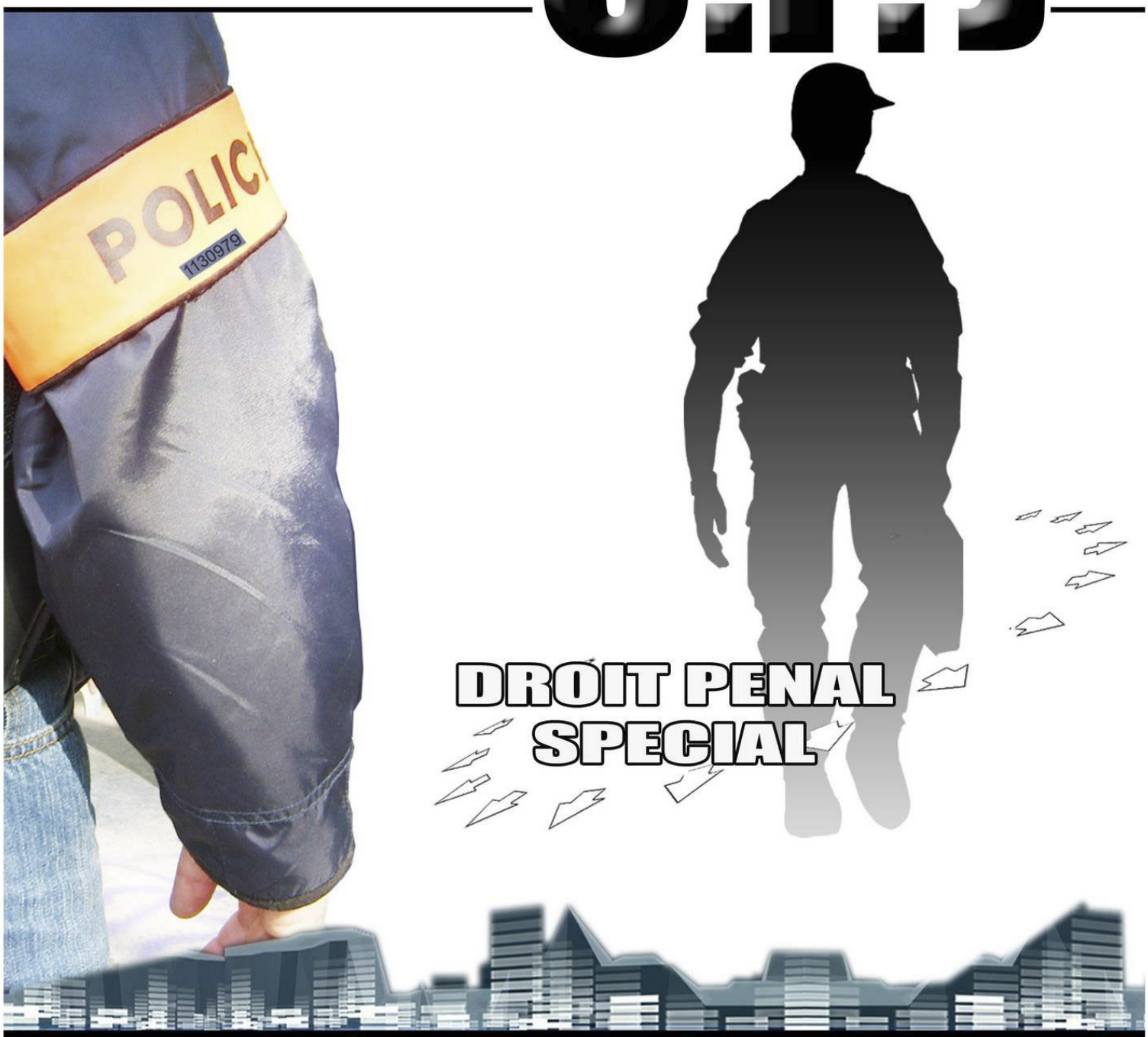
POLICE NATIONALE

ACADÉMIE DE POLICE

DOCUMENTATION

O.P.J



DROIT PENAL SPECIAL

LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES

Fascicule n°1 Partie 2/2 EXAMEN JUIN 2026

TABLE DES MATIÈRES

LA MISE EN DANGER DE LA PERSONNE

LE RISQUE CAUSÉ À AUTRUI.....P. 2

LA MISE EN DANGER PAR LA DIFFUSION D'INFORMATIONS PERSONNELLES.....P. 5

LE DÉLAISSEMENT D'UNE PERSONNE QUI N'EST PAS EN MESURE DE SE PROTÉGER... .....P. 8

LE NON-OBSTACLE A LA COMMISSION D'UN CRIME OU D'UN DÉLIT.....P. 10

LA NON-ASSISTANCE À PERSONNE EN PÉRIL.....P. 13

L'ABUS FRAUDULEUX DE L'ÉTAT D'IGNORANCE OU DE FAIBLESSE.....P. 16

LES ATTEINTES AUX LIBERTÉS DE LA PERSONNE

L'ENLÈVEMENT ET LA SÉQUESTRATION.....P. 20

LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE

LES DISCRIMINATIONS.....P. 26

LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS.....P. 33

LA DISSIMULATION FORCÉE DU VISAGE.....P. 39

LE PROXÉNÉTISME.....P. 41

LE PROXÉNÉTISME PAR ASSIMILATION.....P. 46

LE PROXÉNÉTISME HÔTELIER.....P. 51

LE RECOURS À LA PROSTITUTION DE MINEUR OU DE PERSONNE PARTICULIÈREMENT VULNÉRABLE.....P. 55

LA RÉTRIBUTION INEXISTANTE OU INSUFFISANTE DU TRAVAIL D'UNE PERSONNE VULNÉRABLE OU DÉPENDANTE.....P. 59

LA SOUMISSION D'UNE PERSONNE VULNÉRABLE OU DÉPENDANTE À DES CONDITIONS DE TRAVAIL OU D'HÉBERGEMENT INCOMPATIBLES AVEC LA DIGNITÉ HUMAINE.....P. 62

L'ATTEINTE À L'INTÉGRITÉ DU CADAVRE.....P. 66

LA VIOLATION ET LA PROFANATION DE TOMBEAUX, DE SÉPULTURES, D'URNES CINÉRAIRES OU DE MONUMENTS ÉDIFIÉS À LA MÉMOIRE DES MORTS.....P. 68

LES ATTEINTES À LA PERSONNALITÉ

L'ATTEINTE À L'INTIMITÉ DE LA VIE PRIVÉE.....P. 72

LA DIFFUSION, SANS L'ACCORD DE LA PERSONNE CONCERNÉE, D'UN ENREGISTREMENT OU DOCUMENT PORTANT SUR DES PAROLES OU IMAGES À CARACTÈRE SEXUEL.....P. 77

L'ATTEINTE À L'INTIMITÉ D'UNE PERSONNE.....P. 79

LA VIOLATION DE DOMICILE.....P. 81

L'USURPATION DE L'IDENTITÉ D'UN TIERS EN VUE DE LUI NUIRE.....P. 85

L'ATTEINTE À LA REPRÉSENTATION DE LA PERSONNE.....P. 87

LA DÉNONCIATION CALOMNIEUSE.....P. 90

L'ATTEINTE AU SECRET PROFESSIONNEL.....P. 93

L'ATTEINTE AU SECRET DES CORRESPONDANCES COMMISE PAR UN PARTICULIER.... .....P. 96

LA VIOLATION DES CORRESPONDANCES ÉMISES PAR LA VOIE ÉLECTRONIQUE. P. 99

LA MISE EN DANGER DE LA PERSONNE

© SDCP – Tous droits réservés

LE RISQUE CAUSÉ À AUTRUI

Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 223-1 du C.P. prévoit et réprime les risques causés à autrui.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ OBLIGATION PARTICULIÈRE DE PRUDENCE OU DE SÉCURITÉ

↳ Imposée par la loi ou le règlement

La source textuelle de l'obligation est la première condition à respecter. Si la notion de loi ne soulève aucune difficulté il en est autrement du règlement. Ne sont retenus que les actes des autorités administratives à caractère général et impersonnel (Cass. crim., 10 mai 2000). Sont donc exclus le règlement intérieur d'une entreprise, un arrêté préfectoral déclarant un immeuble insalubre.

↳ Obligation particulière

Le texte n'en donne pas de définition précise. La jurisprudence a établi certains critères :

- ✓ Suite à un mauvais atterrissage, le pilote d'un planeur avait été poursuivi pour risques causés à autrui. La Cour d'appel d'Aix en Provence le relaxa au motif que les obligations dont la violation pouvait lui être reprochée ne constituaient que des règles de manœuvre générales de circulation sur un aérodrome et non des exigences particulières imposant un modèle de conduite circonstanciée.
- ✓ L'obligation particulière se traduit par des règles objectives précises, claires dans leur compréhension et leur application et ne permettant aucune part d'interprétation subjective personnelle (C.A. Grenoble, 19 février 1999).
- ✓ Constitue une obligation particulière de prudence ou de sécurité, dont la violation est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article 223-1 du C.P., la prescription édictée par l'article R. 414-4 du code de la route imposant au conducteur de se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d'accrocher l'usager qu'il veut dépasser (Cass. crim., 23 juin 1999).

➢ EXPOSITION DIRECTE AU RISQUE

↳ Un risque de mort, de mutilation ou d'infirmité permanente

Ne sont incriminées que les mises en danger les plus graves. Il doit s'agir d'un péril physique d'une extrême gravité. Le danger peut être individuel ou collectif et doit être potentiellement certain. Si le risque auquel la personne est exposée n'est pas un risque de gravité suffisante, le délit n'est pas constitué.

© SDCP – Tous droits réservés

- Un risque direct et immédiat : lien de causalité

Le lien entre la violation de l'obligation et le risque est nécessairement direct. Ainsi le comportement dangereux doit être la seule cause du risque : la cause est directe, exclusive et unique, à l'exclusion de toute autre faute ou fait en aval du risque.

Le délit de risque causé à autrui n'est constitué que si le manquement défini à l'article 223-1 du code pénal a été la « cause directe et immédiate du risque » (Cass. crim., 16 février 1999).

Jurisprudence :

. Mise en cause de la société TOTAL pour un pic de pollution en relation avec l'exploitation d'une raffinerie. Une étude réalisée par un professeur de toxicologie avait conclu à l'absence d'impact mesurable de l'incident sur la population. Il en est déduit qu'aucun risque de mort ou de blessures n'était établi dans les termes du code pénal, ce qui ne pouvait fonder la moindre responsabilité (Cass. crim., 4 octobre 2005).

. La vitesse excessive d'un automobiliste ne suffit pas à caractériser l'infraction de risques causés à autrui. En effet, un comportement exposant autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures doit s'ajouter à ce dépassement de la vitesse autorisée (Cass. crim., 16 décembre 2015).

Les juges du fond doivent apprécier la gravité du risque ce qui entraîne d'importants écarts de jurisprudence suivant les circonstances de l'espèce.

Jurisprudences :

. Délit non retenu à l'égard d'un automobiliste qui roulait à 200 km/h sur autoroute dans la journée, au moment ou la circulation était fluide, dans des conditions atmosphériques et de visibilité excellentes (C.A. Douai, 26 octobre 1994).

. Délit retenu à l'encontre d'un automobiliste roulant de nuit à 180 km/h en zone urbaine et effectuant de multiples déplacements par la droite et la gauche(C.A. Paris, 27 octobre 1995).

III - ÉLÉMENT MORAL

VIOLATION MANIFESTEMENT DÉLIBÉRÉE D'UNE OBLIGATION DE PRUDENCE OU DE SÉCURITÉ

Le risque de mort ou de blessures graves n'est qu'un effet de cette violation. Il importe peu que l'auteur des manquements ait une vision précise et complète des risques réellement encourus par les tiers. Elle tient non pas à la connaissance du danger, mais des normes de prudence et de sécurité destinées à l'éviter.

Lorsque la personne viole délibérément une obligation légale ou réglementaire, elle a nécessairement conscience du risque créé pour autrui. Il s'agit d'une faute délibérée. L'intention coupable est celle de violer la règle, et non celle de porter atteinte à l'intégrité physique d'autrui.

L'élément intentionnel résulte de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement exposant autrui à un risque de mort ou de blessure grave (Cass. crim., 1er juin 1999).

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Aucune

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	223-1 du C.P		- 1 an d'emprisonnement - 15 000 € d'amende

↳ Personnes morales

L'article 223-2 du C.P. prévoit que les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies à l'article 223-1.

➢ TENTATIVE : NON

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.

Même s'il appartient à la catégorie des infractions non intentionnelles, le délit de mise en danger d'autrui n'exclut pas la complicité (Cass. crim., 6 juin 2000). Par exemple, la complicité par instigation sera retenue pour un passager qui aura ordonné à son chauffeur de franchir un feu rouge.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

LA MISE EN DANGER PAR LA DIFFUSION D'INFORMATIONS PERSONNELLES

Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne permettant de l'identifier ou de la localiser aux fins de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens que l'auteur ne pouvait ignorer constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 223-1-1 du C.P. définit et réprime la mise en danger par la diffusion d'informations personnelles.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

- **LA RÉVÉLATION, DIFFUSION OU TRANSMISSION, PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT**

L'incrimination n'exige pas que la révélation, la diffusion ou la transmission soient publiques.

L'infraction vise particulièrement les réseaux sociaux. Il s'agit ainsi d'incriminer les propos haineux en ligne, qui sans constituer des provocations directes ou des actes de complicité d'un crime ou d'un délit, poursuivent en réalité les mêmes objectifs.

Des moyens de transmission plus confidentiels tels les courriels ou SMS peuvent également tomber sous le coup de l'incrimination.

La simple réception, la captation ou la détention des informations ne sont pas répréhensibles.

- **D'INFORMATIONS RELATIVES À LA VIE PRIVÉE, FAMILIALE OU PROFESSIONNELLE**

Il peut s'agir, à titre d'exemples, de numéros de téléphone, d'adresses. La photographie d'un individu peut également être considérée comme étant une information relative à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne, notamment lorsqu'elle a été prise dans un lieu privé à l'insu de la personne.

- **PERMETTANT D'IDENTIFIER OU DE LOCALISER LA PERSONNE**

Il peut s'agir d'une personne distincte de celle visée à titre principal par la divulgation.

Jurisprudence :
. La diffusion concomitante d'informations sur la qualité de fonctionnaire de police de M. [H] et de Mme [J], dans le contexte de propos visant les forces de police dans leur globalité, a pu exposer ceux-ci ou leur famille, au même titre que M. [E], au risque direct d'atteinte à leur personne ou aux biens que l'auteur de cette divulgation ne pouvait ignorer (Cass. crim., n° 24-82.090 du 11 février 2025)

© SDCP – Tous droits réservés

➢ COMMISE PAR TOUTE PERSONNE

L'incrimination vise toute personne, y compris un journaliste dès lors que la preuve est rapportée de son intention de nuire gravement à autrui. L'infraction n'a toutefois pas pour objet de réprimer la diffusion de propos, sons ou images dans le but d'informer le public, quand bien même il pourrait être fait usage de ces éléments par une tierce personne afin de nuire à autrui.

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ INTENTION DE NUIRE GRAVEMENT À AUTRUI

L'auteur des faits a l'intention manifeste qu'il soit porté gravement atteinte à la personne, à ses proches, ou à ses biens.

Cet élément pourra être caractérisé soit parce que l'auteur du message a clairement fait connaître son intention, soit parce qu'un faisceau d'indices permet de déduire cette intention.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Art. 223-1-1 alinéa 2 du C.P.
  - ✓ Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou titulaire d'un mandat électif public, d'un candidat à un mandat électif public pendant la durée de la campagne électorale ou d'un journaliste, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
  - ✓ lorsque les faits sont commis dans les mêmes conditions à l'encontre du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile de la personne mentionnée au présent alinéa, en raison des fonctions exercées par cette dernière.
- Art. 223-1-1 alinéa 3 du C.P.
  Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne mineure.
- Art. 223-1-1 alinéa 4 du C.P.
  Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur.

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

- Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	223-1-1 al. 1 du C.P.		- 3 ans d'emprisonnement - 45 000 € d'amende
AGGRAVÉE		223-1-1 al. 2 du C.P.	Circonstance prévue au présent alinéa	- 5 ans d'emprisonnement - 75 000 € d'amende
		223-1-1 al. 3 du C.P.	Circonstance prévue au présent alinéa	
		223-1-1 al. 4 du C.P.	Circonstance prévue au présent alinéa	

© SDCP – Tous droits réservés

↳ Personnes morales

La responsabilité des personnes morales s'applique selon le principe général défini à l'article 121-2 du C.P.

L'article 223-1-1 en son alinéa 5 précise que lorsque les faits sont commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle ou de communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

- **TENTATIVE : NON**
- **COMPLICITÉ : OUI**

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LE DÉLAISSEMENT D'UNE PERSONNE QUI N'EST PAS EN MESURE DE SE PROTÉGER

Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

Le délaissement d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger est prévu et réprimé par l'article 223-3 du C.P.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

Le délaissement réside dans le fait d'abandonner une personne qui se trouve dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins et qui ne peut compter sur un tiers pour la prendre en charge.

➢ QUALITÉ DE LA VICTIME

↳ Une personne qui n'est pas en mesure de se protéger

Les mineurs de 15 ans sont exclus du champ d'application de ce texte, car une disposition spécifique prévoit leur délaissement (art. 227-1 C.P.).

L'article 223-3 du C.P. vise toute personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique. Il s'agit de :

✓ Toute personne, mineure de plus de 15 ans ou majeure, même si elle n'est pas placée sous un régime juridique de protection, dès lors qu'elle est hors d'état de se protéger elle-même. Ainsi les personnes âgées sont concernées par le délaissement, le grand âge étant un facteur de vulnérabilité.

Jurisprudence :
. Condamnation de la petite-fille d'une femme de 85 ans pour l'avoir abandonnée en plein hiver dans une maison sans chauffage (C.A. Paris, 11 septembre 1998).

La vulnérabilité résultant de l'âge ne peut s'entendre des mineurs de 16 à 18 ans que si elle s'accompagne d'autres circonstances comme l'état physique ou psychique.

✓ L'état physique ou psychique de la victime. Cela concerne les personnes handicapées physiques ou mentales, les malades, les femmes enceintes mais également des personnes placées en état de dépendance comme par exemple les toxicomanes.

Certaines personnes peuvent être placées dans une situation qui les rend vulnérables (personne détenue, personne hospitalisée).

Jurisprudences :
. Personnel d'une maison d'arrêt à la suite du suicide d'un détenu (Cass. crim., 17 octobre 2000).
. Clinique à la suite du décès d'une personne ayant subi une opération chirurgicale (Cass. crim., 14 septembre 1999).

© SDCP – Tous droits réservés

➢ UN ACTE POSITIF

En exigeant un acte de délaissement, la loi se réfère à un comportement positif qui consiste soit à placer la personne dans un lieu et l'abandonner, soit s'éloigner volontairement du lieu où elle se trouve. Le lieu du délaissement est indifférent, le texte punit le délaissement « quel que soit le lieu où il se produit. ». La jurisprudence se montre plus sévère lorsque le lieu du délaissement est un lieu de vie commune où des soins doivent être prodigués (maison de retraite, hôpital).

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ VOLONTÉ DE DÉLAISSER LA VICTIME

Le délit sanctionne un comportement intentionnel consistant en la volonté d'abandonner définitivement la victime (Cass. crim., 23 février 2000). L'infraction est constituée même en l'absence de dommage subi par la victime.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Premier degré : art. 223-4 alinéa 1 du C.P.
  Lorsque le délaissement a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
- Second degré : art. 223-4 alinéa 2 du C.P.
  Lorsque le délaissement a entraîné la mort de la victime.

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

- Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	223-3 du C.P.		- 5 ans d'emprisonnement - 75 000 € d'amende
AGGRAVÉE	CRIME	223-4 al.1 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	- 15 ans de réclusion
		223-4 al.2 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	- 20 ans de réclusion

- Personnes morales
  La responsabilité des personnes morales s'applique selon le principe général défini à l'article 121-2 du C.P.

➢ TENTATIVE : OUI

La tentative n'étant pas incriminée, elle ne peut être retenue pour l'infraction délictuelle (art. 223-3 du C.P.). Lorsque le délaissement a des conséquences graves, les peines deviennent criminelles (art. 223-4 du C.P.). Or en matière criminelle, la tentative est toujours punissable.

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.

© SDCP – Tous droits réservés

LE NON-OBSTACLE A LA COMMISSION D'UN CRIME OU D'UN DÉLIT

Le fait, lorsque quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, de s'abstenir volontairement de le faire, constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 223-6 alinéa 1 du C.P. prévoit et réprime l'infraction de non-obstacle à la commission d'un crime ou d'un délit.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ IMMINENCE D'UN CRIME OU DÉLIT CONTRE L'INTÉGRITÉ CORPORELLE

Le délit ne punit pas toutes les abstentions, il est limité à l'absence d'opposition aux infractions les plus graves puisqu'il ne vise que les crimes et délits contre l'intégrité corporelle. Même si l'ensemble des crimes est visé par le texte il n'existe pas de cas d'application à un crime sans danger pour l'intégrité corporelle. Il n'y a pas d'abstention punissable à ne pas s'opposer à un fait qui n'est pas constitutif d'une infraction. On ne peut poursuivre l'abstention d'empêcher une personne de se suicider, puisque le suicide ne constitue pas un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle (Cass. crim., 23 avril 1971). L'incrimination exclut de son champ d'application certaines infractions, telles les contraventions, mais aussi les délits contre les biens ou contre la Nation, l'État et la paix publique. Le texte parle de l'imminence d'un crime ou un délit. La jurisprudence entend non seulement l'obstacle à des infractions en cours d'exécution mais également à des infractions futures, mais certaines. L'obligation d'agir apparaît donc simultanément à la certitude de l'imminence de la commission d'un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle.

⚖ *Jurisprudence :*
. Épouse condamnée pour ne pas avoir fait obstacle à l'assassinat de son mari par son amant alors qu'elle ne pouvait avoir de doute sur l'imminence du crime dont elle connaissait le projet (Cass. crim., 4 mai 1951).

S'il n'est pas nécessaire que l'infraction soit en cours d'exécution, elle doit néanmoins être imminente. Cela se déduit de l'incrimination même qui punit l'abstention de la personne qui aurait pu empêcher l'infraction par son action immédiate, d'où se déduit une proximité temporelle entre l'infraction et l'action.

➢ UNE POSSIBILITÉ D'ACTION IMMÉDIATE

Est uniquement punie l'abstention de faire obstacle à une infraction, il n'est pas exigé que l'action ait réussi. L'obligation d'agir n'est imposée qu'à celui qui a le moyen d'empêcher le crime ou le délit sans risque pour lui ou pour les tiers (Cass. crim., 16 novembre 1955). Les formes de l'action ne sont pas définies. Ainsi une action personnelle n'est pas exigée ; l'action immédiate doit être choisie en fonction de ses

© SDCP – Tous droits réservés

capacités à empêcher l'infraction. Elle peut prendre la forme d'un appel à des tiers si leur intervention constitue le meilleur moyen d'empêcher l'infraction. L'abstention punissable peut aussi être caractérisée quand l'auteur est intervenu mais que son action a été insuffisante.

Est alors prise en compte l'aptitude de l'action à empêcher l'infraction sans que son échec ou sa réussite ait une influence. Ainsi, la dissuasion verbale est généralement jugée insuffisante. Pour autant n'est pas exigée une opposition physique à l'infraction qui expose à des risques. L'action immédiate peut très bien consister à prévenir les autorités.

⚖ *Jurisprudence :*
Deux alpinistes qui s'étaient contentés d'essayer de dissuader un de leurs camarades de sectionner deux cordes fixées à proximité d'une grotte par des spéléologues. Ils se sont bornés à émettre des protestations verbales (Cass. crim., 26 mars 2002).

➢ UNE ABSENCE DE RISQUE POUR SOI-MÊME OU LES TIERS

L'abstention d'empêcher un crime ou un délit est punissable si l'action omise était sans risque pour l'intéressé ou les tiers. Ainsi, il n'y a pas de risque justificatif s'il est futur et tient à la crainte de représailles de la part des auteurs de l'infraction à empêcher.

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ CONSCIENCE DE L'IMMINENCE D'UNE INFRACTION

Il ne peut y avoir abstention volontaire d'empêcher une infraction si l'auteur ignorait que sa commission était imminente. La personne qui n'a pas conscience du péril criminel ou délictuel auquel est exposé une victime, ou qui ignore que le fait à venir est un crime ou un délit n'est pas répréhensible pour une abstention.

➢ VOLONTÉ DE NE PAS EMPÊCHER L'INFRACTION

Il n'y a pas de volonté de s'abstenir d'intervenir si l'auteur pensait de bonne foi qu'il n'avait aucun moyen pour empêcher l'infraction. La volonté coupable est caractérisée quand l'auteur s'est abstenu alors qu'il savait qu'il pouvait empêcher l'infraction.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

↳ Article 223-6 alinéa 3 du C.P.
✓ Lorsque le crime ou le délit contre l'intégrité corporelle est commis sur un mineur de 15 ans.

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	223-6 al.1 du C.P.		- 5 ans d'emprisonnement - 75 000 € d'amende
AGGRAVÉE		223-6 al.3 du C.P.	Circonstance prévue au présent alinéa	- 7 ans d'emprisonnement - 100 000 € d'amende

↳ Personnes morales
L'article 223-7-1 du C.P. prévoit la responsabilité pénale des personnes morales.

© SDCP – Tous droits réservés

- **<u>TENTATIVE</u> : NON**
- **<u>COMPLICITÉ</u> : OUI**

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

LA NON-ASSISTANCE À PERSONNE EN PÉRIL

Le fait pour quiconque de s'abstenir volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 223-6 alinéa 2 prévoit l'incrimination et l'article 223-6 alinéa 1 la peine applicable.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

Le délit consiste à s'abstenir d'aider autrui dans une situation de péril.

➢ IMMINENCE D'UN PÉRIL

Le péril doit être caractérisé et non pas seulement présumé. Il doit être impérativement et expressément constaté (C.A. Poitiers, 03 février 1977). La notion de péril suppose une situation présente de danger, ne sont donc pas retenus les risques éventuels ou hypothétiques.

⚖ *Jurisprudence :*
. Des médecins qui s'abstiennent de faire passer un test de dépistage du sida à une patiente polytransfusée ne sont pas coupables de non-assistance à personne en danger puisque « le caractère imminent du péril n'est pas établi » (Cass. crim., 4 novembre 1999).

➢ NATURE DU PÉRIL

« *L'état de péril est un état dangereux ou une situation critique qui fait craindre de graves conséquences pour la personne qui y est exposée et qui risque, selon les circonstances, soit de perdre la vie, soit des atteintes corporelles graves* » (T. Corr. Rouen 09 juillet 1995).

L'indifférence de la cause du péril a été affirmée dans un arrêt de la cour de cassation qui n'a jamais été remis en cause : « *il n'y a aucune distinction selon la cause ou la nature du péril auquel la personne dont l'état requiert secours est exposée* » (Cass. crim., 31 mai 1949). Le péril peut donc être d'origine naturelle, accidentelle ou infractionnelle.

De même, la personne auteur du péril est indifférente. Il importe peu que le péril soit le fait d'un tiers, du débiteur de l'obligation de secours ou même de celui qui en est la victime. Ainsi il est fréquent que l'auteur d'un accident soit la personne la mieux placée pour donner les premiers secours à la victime. Il est coupable de non-assistance à personne en danger s'il néglige de lui porter secours (Cass. crim., 04 mars 1998).

Les qualifications de violences volontaires et de non-assistance à personne en péril peuvent être retenues cumulativement si elles sont constituées dans des temps d'action différents.

© SDCP – Tous droits réservés

La chambre criminelle de la Cour de Cassation a jugé que : « *l'inculpation de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner n'est pas nécessairement exclusive de celle d'abstention volontaire de porter secours à une personne en péril* » (Cass. crim. 24 juin 1980). L'auteur de l'atteinte volontaire laissant sa victime dans un état désespéré doit donc lui porter secours s'il n'est pas animé d'une intention homicide.

Jurisprudence :
. Si dans une première action, deux hommes ont participé aux coups reçus par la victime, ils ont ensuite quitté volontairement les lieux alors qu'ils avaient constaté que la victime était gravement blessée. Ces deux infractions en ce qu'elles se situent dans deux temps d'action différents et correspondent à la protection de deux valeurs sociales différentes peuvent être poursuivies concomitamment (Cass. Crim. 22 mars 2016).

➢ UNE ABSENCE D'ASSISTANCE

Le délit est une infraction formelle qui existe du seul fait de l'abstention de secours.

L'assistance apportée doit avoir été suffisante, c'est-à-dire apte à faire cesser le péril. Peu importe que l'assistance ait été efficace, celle-ci pouvant avoir échoué. « *L'infraction n'est pas de ne pas avoir sauvé la vie de quelqu'un, mais de ne pas lui avoir prêté une aide, sans que l'intervention soit subordonnée à l'efficacité du secours* » (C.A. Nancy, 27 octobre 1965).

- La personne a dû avoir la possibilité d'intervenir

  Le délit est caractérisé par une abstention d'assistance de la victime d'un péril et non une abstention de combattre le péril auquel autrui était exposé. L'auteur ne peut donc invoquer le fait que le secours eût été inefficace en raison de la gravité des blessures (Cass. crim., 23 mars 1953).

- Nature de l'assistance : une action personnelle ou la recherche de secours

  L'assistance peut être le fait d'agir personnellement ou de provoquer l'action d'autrui. Il est cependant admis que l'appel à autrui n'acquitte pas de l'obligation d'agir lorsqu'une action personnelle aurait été manifestement plus efficace.

  « *Le délit de non-assistance à personne en danger fait obligation d'intervenir par celui-là même de ces deux modes que la nécessité commande et même, s'il le faut, par leur emploi cumulatif* » (Cass. crim., 26 juillet 1954).

  L'action personnelle n'est pas déterminée, l'intéressé a le libre choix de celle-ci. Elle est nécessaire chaque fois qu'elle permet une assistance supérieure à une intervention seulement provoquée. Le fait d'avoir tenté de provoquer un secours n'exclut pas le délit, dès lors que l'imminence du péril requérait une action immédiate et que le prévenu pouvait porter secours sans risque pour lui-même ou pour autrui (Cass. crim., 07 mars 1991). Les juges tiennent compte des compétences personnelles et professionnelles des personnes.

- Qualité de l'assistance

  L'obligation d'assistance est une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Il n'est pas exigé que l'aide apportée ait nécessairement réussi à empêcher le péril.

➢ UNE ABSENCE DE RISQUE POUR SOI-MÊME OU POUR AUTRUI

La loi n'impose pas l'héroïsme ou la témérité. L'assistance doit pouvoir se faire sans risque pour l'intervenant.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

III - ÉLÉMENT MORAL

« *Pour que le délit d'abstention volontaire de l'article 223-6 du C.P. soit constitué, il faut que la personne en état de porter secours ait connu l'existence d'un péril immédiat et constant rendant son intervention nécessaire, et d'autre part qu'elle se soit volontairement refusée à intervenir par les modes qu'il lui était possible d'employer en vue de le conjurer* » (Cass. crim., 25 juin 1964).

➢ CONSCIENCE OU CONNAISSANCE DU PÉRIL IMMINENT

L'auteur de l'abstention avait conscience du péril auquel autrui était exposé.

« *Le délit d'omission de porter secours n'est constitué que lorsque le prévenu, ayant eu conscience du degré de gravité du péril auquel se trouvait exposée une personne, s'est abstenu volontairement de lui porter secours* » (Cass. crim., 3 février 1993).

⚖ *Jurisprudence :*
. Pilote d'un avion militaire qui est passé à basse altitude au-dessus du lieu de l'accident d'un hélicoptère dont il est à l'origine ne pouvait pas ignorer que ses occupants avaient besoin de soins urgents (Cass. crim., 04 mars 1998).

➢ VOLONTÉ DE NE PAS AGIR

Elle se traduit par la volonté consciente et assumée de ne pas prêter assistance à une personne que l'on sait en péril.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

↳ Article 223-6 alinéa 3 du C.P.

✓ Lorsque la personne en péril est un mineur de 15 ans.

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	223-6 al.2 du C.P.		- 5 ans d'emprisonnement - 75 000 € d'amende
AGGRAVÉE		223-6 al.3 du C.P.	Circonstance prévue au présent alinéa	- 7 ans d'emprisonnement - 100 000 € d'amende

↳ Personnes morales

La responsabilité pénale des personnes morales est prévue par l'article 223-7-1 du C.P.

➢ TENTATIVE : NON

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

L'ABUS FRAUDULEUX DE L'ÉTAT D'IGNORANCE OU DE FAIBLESSE

L'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 223-15-2 du C.P. prévoit et réprime l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ UN ACTE D'ABUS FRAUDULEUX

L'abus n'est pas défini par la loi. Il peut consister en des manœuvres grossières, un simple mensonge, voire des pressions qui suscitent la crainte de la victime.

⚖ *Jurisprudence :*
. Obtenir d'une personne « fragile » un prêt immobilier impossible à rembourser (Cass. crim., 05 octobre 2004).

L'abus frauduleux semble être constitué par une exploitation excessive de l'état de la victime pour l'obliger à un acte ou une abstention qu'elle n'accepterait pas si elle était éclairée ou en état de résister à des sollicitations pressantes.

L'abus frauduleux doit « conduire » la personne à un acte ou une abstention. La Cour de cassation a précisé que ce terme ne voulait pas dire contraindre (Cass. crim., 16 octobre 2007). Il n'est pas nécessaire de démontrer la recherche d'un abus frauduleux qui résulterait d'une contrainte imposée.

L'acte d'abus doit être basé sur l'état d'ignorance ou de faiblesse de la victime. L'ignorance peut se définir comme un manque de connaissances adéquates. Par exemple, le fait d'affirmer faussement à une personne n'ayant aucune connaissance en matière d'électricité et dont l'installation est en panne que la réparation nécessite la réfection complète du réseau de son logement.

« *L'abus de faiblesse doit s'apprécier au regard de l'état de particulière vulnérabilité au moment où est accompli l'acte gravement préjudiciable à la personne* » (Cass. crim., 26 mai 2009).

Le consentement de la personne qui conclut un acte préjudiciable doit être libre et éclairé au moment où l'acte est passé. Peu importe qu'elle ait fourni son consentement préalablement à l'apparition de la vulnérabilité.

La Cour de cassation s'attache à vérifier l'existence du consentement de la personne au moment où elle contracte un acte qui lui est préjudiciable. Le consentement donné par celui qui est vulnérable n'est pas valable.

© SDCP – Tous droits réservés

➢ UNE VICTIME PARTICULIÈRE

« *Sans faire disparaître tout libre arbitre, la particulière vulnérabilité empêche la personne d'agir de son plein gré* » (Cass. crim., 16 octobre 2007).

La protection pénale ne vise que certaines personnes. Une liste limitative est établie par l'article 223-15-2 du C.P.. Ainsi deux catégories de personnes bénéficient de la protection.

- Les mineurs

  La seule minorité de la victime ne suffit pas à établir un état d'ignorance ou une situation de faiblesse. D'autres critères devront être pris en compte tels la situation familiale ou le très jeune âge.

- Les personnes d'une particulière vulnérabilité

  La vulnérabilité doit être due à l'âge, à une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse.

  L'âge pris en compte ici ne peut être le jeune âge puisque la minorité est envisagée de manière autonome. Il ne peut s'agir que du grand âge entouré de circonstances particulières établissant que la victime se trouvait en situation de vulnérabilité.

  Jurisprudence :
  . Personne de 89 ans souffrant d'une importante surdité qui avait souscrit un nouveau contrat de location en l'absence de la personne qui lui prêtait habituellement assistance (Cass. crim., 17 janvier 2001).

  Outre l'altération de la santé et l'état de grossesse, est également prise en compte la détresse morale.

  Jurisprudence :
  . Un voyant se faisant remettre une forte somme d'argent en rémunération de ses services par une personne dépressive (C.A. Nîmes, 15 novembre 2002).

➢ UN PRÉJUDICE POUR LA VICTIME

La victime doit avoir été poussée à un acte ou une abstention qui peuvent concerner leur patrimoine, leur santé, leur activité professionnelle mais aussi leur vie familiale et affective (Circulaire politique pénale du 19/11/2011).. L'acte ou l'abstention doit avoir été gravement préjudiciable.

Jurisprudence :
. Des prélèvements successifs ont vidé le patrimoine de la victime (Cass. crim., 27 mai 2004).

La jurisprudence n'exige pas que l'acte préjudiciable se soit déjà réalisé, il peut être seulement potentiel.

Jurisprudence :
. Une femme de 83 ans atteinte de la maladie d'Alzheimer et placée sous sauvegarde de justice avait disposé ses biens par testament en faveur de la personne l'ayant conduite à cette disposition (Cass. crim., 21 octobre 2008).

. Une femme âgée, présentant un affaiblissement croissant de ses fonctions intellectuelles et en état d'isolement, qui a vendu en viager deux immeubles à un prix anormalement bas et moyennant le paiement de faibles rentes (Cass. crim., 13 janvier 2016).

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ CONNAISSANCE DE LA MINORITÉ OU DE LA VULNÉRABILITÉ DE LA VICTIME

L'auteur doit connaître la minorité de sa victime. La particulière vulnérabilité doit être « apparente ou connue » . La Cour de cassation exige que cette connaissance soit démontrée (Cass. crim., 27 mai 2004).

© SDCP – Tous droits réservés

- **CONSCIENCE DE POUSSER LA VICTIME À ACCOMPLIR UN ACTE OU UNE ABSTENTION QUI LUI EST GRAVEMENT PRÉJUDICIABLE**

L'auteur doit savoir que l'intérêt de sa victime est de refuser sa proposition.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Article 223-15-2 alinéa 2 du C.P.

  Lorsque l'infraction est commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique.
- Article 223-15-2 alinéa 3 du C.P.

  Lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

V - RÉPRESSION

- **PEINES ENCOURUES**
  - Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	223-15-2 al.1 du C.P.		– 3 ans d'emprisonnement – 375 000 € d'amende
AGGRAVÉE		223-15-2 al.2 du C.P.	Circonstance prévue au présent alinéa	– 5 ans d'emprisonnement – 750 000 € d'amende
		223-15-2 al.3 du C.P	Circonstance prévue au présent alinéa	– 7 ans d'emprisonnement – 1 000 000 € d'amende

  - Personnes morales

    L'article 223-15-5 du C.P. prévoit la responsabilité pénale des personnes morales.
- **TENTATIVE : NON**
- **COMPLICITÉ : OUI**

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LES ATTEINTES AUX LIBERTÉS DE LA PERSONNE

© SDCP – Tous droits réservés

L'ENLÈVEMENT ET LA SÉQUESTRATION

Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 224-1 du C.P. prévoit et réprime les infractions d'enlèvement et séquestration.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ **LA COMMISSION D'UN ACTE**

Chacun des quatre termes utilisés dans l'article désigne une infraction autonome.

- Un acte d'arrestation

  Appréhender physiquement une personne à l'endroit où elle se trouve de manière à la priver de sa liberté d'aller et venir.

- Un acte d'enlèvement

  L'enlèvement suppose que l'on entraîne la victime de l'endroit où elle est pour la déplacer vers un lieu différent. Durant ce déplacement la victime est privée de sa liberté d'aller et venir.

  Jurisprudence :
  . Victime maintenue gardée à l'arrière d'un véhicule et transportée, sans la moindre possibilité de fuite, en un lieu où elle ne voulait pas aller (Cass. crim., 23 février 2000).

- Un acte de détention

  La détention est la suite naturelle et logique d'une arrestation ou d'un enlèvement, même si elle en est juridiquement indépendante. Elle consiste en retenir une personne contre son gré, la privant ainsi de sa liberté d'aller et venir. L'atteinte à la liberté de mouvement doit se prolonger. Ainsi constitue un acte de détention, le fait pour des salariés grévistes de retenir dans leurs bureaux des cadres ou dirigeants d'entreprise jusqu'à ce qu'ils acceptent leurs revendications.

- Un acte de séquestration

  Il est difficile de distinguer la détention de la séquestration. Selon certains auteurs une détention doublée d'inconfort serait une séquestration.

➢ **ABSENCE D'ÉLÉMENT JUSTIFICATIF**

L'existence d'un ordre de la loi ou d'un commandement de l'autorité légitime empêche les infractions d'arrestation, enlèvement, détention et séquestration d'être constituées.

Il est fréquent que la loi autorise de tels actes. Ainsi l'article 73 du C.P.P. permet à toute personne d'appréhender l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant. La Cour de cassation en déduit que ne peut être considérée comme ayant commis une arrestation ou une détention illégale la personne qui, ayant appréhendé l'auteur d'un vol, l'a retenue jusqu'à l'arrivée de l'O.P.J. (Cass. crim., 1er octobre 1979).

SDCP - DocPro UOPJ

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ **CONSCIENCE D'ENTRAVER LA LIBERTÉ D'ALLER ET DE VENIR DE LA VICTIME**

« *L'intention délictueuse est caractérisée par la volonté d'empêcher la victime d'aller et venir librement pendant un temps plus ou moins long ou de l'isoler du monde extérieur* » (T. Corr. Caen, 24 novembre 1972).

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Article 224-2 du C.P. : Deux degrés d'aggravation
  - ✓ Premier degré :

    Lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins.

    C'est ici l'atteinte à l'intégrité physique qui est sanctionnée, quelle que soit son mode de réalisation : une mutilation (cas des ravisseurs qui coupent un doigt de la personne détenue pour convaincre de leur détermination) ou un défaut de soins.
  - ✓ Second degré :

    lorsque l'infraction a été précédée ou accompagnée de tortures ou actes de barbarie ou lorsqu'elle est suivie de la mort de la victime.

    La Cour de cassation a précisé que « *la mort de la victime ne peut être retenue à la fois comme constitutive de l'assassinat et comme circonstance aggravante de la séquestration* » (*Cass. crim., 20 février 2002*).
- Article 224-3 du C.P.
  - ✓ Lorsque l'infraction a été commise à l'égard de plusieurs personnes.
- Article 224-4 du C.P.
  - ✓ Lorsque la prise d'otage intervient pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit.

    Le législateur a également incriminé la simple préparation d'un crime ou d'un délit. Ainsi celui qui commet l'infraction afin d'obtenir des informations dans le but de mener à bien un hold-up s'expose à l'aggravation alors même que le projet n'est pas mis à exécution.
  - ✓ Lorsque la prise d'otage intervient pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou un délit.
  - ✓ Lorsque la prise d'otage intervient pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon.

    La jurisprudence a décidé que la circonstance aggravante liée à la prise d'otage avait un caractère réel et de ce fait s'étend aux coauteurs et complices.
- Article 224-5 du C.P.
  - ✓ Lorsque la victime est un mineur de 15 ans.
- Article 224-5-2 du C.P.
  - ✓ Lorsque l'enlèvement ou la séquestration est commis en bande organisée.

    Cet article prévoit également un 2ème degré d'aggravation applicable lorsque les infractions prévues aux articles 224-2 à 224-5 du C.P. sont commises en bande organisée.

ACADÉMIE DE POLICE SDCP - DocPro UOPJ

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	CRIME	224-1 al.1 du C.P.		– 20 ans de réclusion – Période de sûreté
AGGRAVÉE		224-2 al.1 du C.P.	Circonstance prévue au présent alinéa	– 30 ans de réclusion – Période de sûreté
		224-2 al.2 du C.P.	Circonstance prévue au présent alinéa	– Réclusion à perpétuité – Période de sûreté
		224-3 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	– 30 ans de réclusion – Période de sûreté
		224-4 du C.P.	Une des circonstances prévues au présent article	
AGGRAVÉE (2ème DEGRÉ)		224-5 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	– Réclusion à perpétuité si la peine était de 30 ans – 30 ans de réclusion si la peine était de 20 ans – Période de sûreté
		224-5-2 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	– 30 ans de réclusion si la peine était de 20 ans – Réclusion à perpétuité si la peine était de 30 ans – Période de sûreté – 1 000 000 € d'amende

↳ Personnes morales

La responsabilité des personnes morales est prévue par l'article 121-2 du C.P.

➢ TENTATIVE : OUI

La tentative est toujours prévue pour les crimes. Le problème se pose lorsque par le jeu de la réduction de peine prévue à l'article 224-1 al. 3 du C.P., l'infraction devient un délit.

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.

➢ EXEMPTION OU RÉDUCTION DE PEINE : OUI

↳ Libération volontaire :

Une diminution de peine est prévue quand la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis son appréhension.

Ce dispositif est rappelé expressément dans les trois cas prévus aux articles 224-1, 224-3 et 224-4 du C.P. Il a pour principal effet de changer la qualification pénale de l'infraction, le crime de détention ou séquestration devenant délit (Cass. crim., 08 juin 2006).

Cette réduction de peine n'est pas mentionnée à l'article 224-5 relatif à l'infraction commise à l'encontre d'un mineur de quinze ans. Il en résulte qu'elle n'est pas applicable à l'hypothèse où la victime est un mineur de quinze ans.

⚖ *Jurisprudence :*
La libération volontaire, au sens de l'article 224-1 du code pénal, peut résulter d'une cessation, par les auteurs de la séquestration, de leur surveillance dans des conditions de nature à permettre à la victime de quitter les lieux où elle a été retenue. (Cass. crim 11 août 2021)

SDCP - DocPro UOPJ

- Dénonciation :

L'exemption et la réduction de peine sont prévues spécifiquement par :

- ✓ l'article 224-5-1 al. 1 du C.P., pour l'exemption de peine :

  « Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction. »

- ✓ L'article 224-5-1 al. 2 du C.P. pour la réduction de peine :

  « La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

LES DISCRIMINATIONS

Toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques de leurs activités syndicales, de leur qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée, est une discrimination et constitue une infraction.

Toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l'apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, de la perte d'autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, de la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales, est une discrimination et constitue également une infraction.

Toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels

© SDCP – Tous droits réservés

que définis à l'article 222-33 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, est une discrimination et constitue également une infraction.

Toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage définis à l'article 225-16-1 ou témoigné de tels faits, est une discrimination et constitue également une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 225-1 du C.P. définit la discrimination concernant les personnes physiques et morales.

L'article 225-1-1 du C.P. définit la discrimination résultant d'un harcèlement sexuel.

L'article 225-1-2 du C.P. définit la discrimination résultant des faits de bizutage.

L'article 225-2 du C.P. définit les situations dans lesquelles il est interdit de procéder à une discrimination.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

L'article 225-2 du C.P. n'incrimine pas tous les comportements inspirés par un motif discriminatoire définis aux articles 225-1 à 225-1-2. Il vise spécifiquement six situations :

- **REFUS DE FOURNITURE D'UN BIEN OU D'UN SERVICE**

Cela recouvre toutes les conventions ayant pour objet la fourniture d'un bien ou la prestation d'un service (vente, louage, prêt, assurance, etc.). Les termes « bien » et « service » doivent se comprendre comme visant « toutes les choses susceptibles d'être l'objet d'un droit et qui représentent une valeur pécuniaire ou un avantage » (C.A. Paris, 21 novembre 1974). Le texte ne fait pas de différence entre les particuliers et les professionnels, ni entre les actes à titre gratuit et ceux à titre onéreux.

Jurisprudences :

. Le refus par un propriétaire de vendre un appartement à une personne en raison de son patronyme (C.A. Besançon, 27 janvier 2005).

. Refus par une compagnie aérienne d'accepter les personnes handicapées à bord de ses avions (C.A. Paris, 19 septembre 1994).

- **ENTRAVER L'EXERCICE NORMAL D'UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE QUELCONQUE**

Il s'agit là de rendre plus difficile l'exercice d'une activité économique, c'est-à-dire une activité concourant à la production, à la distribution ou à la consommation de richesses. Le texte ne vise pas d'agissements précis, l'entrave peut prendre les formes les plus diverses (dénigrement, pression auprès des fournisseurs ou des clients etc.). Il n'est pas nécessaire que l'activité soit empêchée pour que l'infraction soit réalisée, il faut seulement que les agissements reprochés aient pu produire des effets.

On qualifie aussi cette pratique de « boycottage » économique. Elle consiste à refuser de traiter avec certaines entreprises individuelles ou sociales placées sur une « liste noire » pour l'une des raisons visées aux articles 225-1 à 225-1-2 du C.P..

Le texte a été notamment mis en œuvre, conformément à l'objectif originel, pour sanctionner des pratiques d'entraves au commerce international décidées à raison de l'origine nationale du fournisseur ou du prestataire ou à raison de la politique suivie par l'état dont il est ressortissant.

© SDCP – Tous droits réservés

Jurisprudences :

. Entrave retenue pour le refus opposé par le dirigeant d'un club de football d'accorder un entretien à une femme journaliste et la consigne donnée par lui de refuser tout contact avec elle (C.A. Bordeaux, 20 novembre 1991).

. Infraction également retenue concernant l'exigence d'une attestation demandée à un exportateur français selon laquelle la marchandise transportée ne transiterait pas par certains pays (Cass. crim., 09 novembre 2004).

➢ REFUSER D'EMBAUCHER, SANCTIONNER OU LICENCIER UNE PERSONNE

Refuser d'embaucher

Le « refus d'embauche » s'entend au sens large. Cela peut concerner un employeur qui refuse de recevoir un candidat à un entretien d'embauche, mais également celui qui congédie un salarié pendant sa période d'essai. L'embauche ne revêt un caractère définitif qu'à l'expiration de la période d'essai, le congédiement pendant cette période constitue un refus d'embauche (Cass. crim., 14 octobre 1986).

Jurisprudences :

. Le refus de renouvellement d'un contrat à durée déterminée d'un salarié constitue une discrimination dés lors qu'est avérée la prise en considération, par l'auteur du refus, de l'engagement politique d'un membre de la famille du salarié concerné (Cass. crim., 21 juin 2016).

. Qualifié de refus d'embauche discriminatoire, le refus d'embaucher une personne à raison de sa race, l'employeur indiquant à une candidate d'origine africaine que la couleur de sa peau fait obstacle à son recrutement (C.A. Paris, 7 juin 2004).

Sanctionner

La sanction peut être définie par référence à l'article L. 1331-1 du code du travail. Cet article mentionne que « constitue une sanction toute mesure, autres que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».

Sont ainsi visés notamment les avertissements, les blâmes, mises à pied, rétrogradations, mutations ou encore les refus d'avancement disciplinaires.

Jurisprudence :

. A été condamné du chef de discrimination syndicale, un employeur ayant décidé la mise à pied d'une déléguée du personnel à raison de son appartenance syndicale (Cass. crim., 23 novembre 2004).

Licencier

Le terme « licenciement » doit être considéré comme la rupture par l'employeur de toutes relations de travail. Est discriminatoire le licenciement décidé pour l'un des motifs énumérés aux articles 225-1 à 225-1-2 du C.P.

Jurisprudence :

. Est discriminatoire le licenciement d'un salarié à raison de son origine algérienne, même si ce motif n'est pas le motif exclusif du licenciement (C.A. Paris, 20 mars 1997).

Exemple :

Est discriminatoire le licenciement d'une salariée victime de harcèlement sexuel au motif qu'elle aurait dénoncé les faits dont elle était victime.

➢ SUBORDONNER LA FOURNITURE D'UN BIEN OU D'UN SERVICE À UNE CONDITION FONDÉE SUR L'UN DES ÉLÉMENTS VISÉS AUX ARTICLES 225-1 À 225-1-2 DU C.P.

Cette situation est sensiblement identique à celle évoquée supra, à savoir le refus de fourniture d'un bien ou d'un service. Il s'agit ici de poser une ou plusieurs conditions pour l'obtention du bien ou du service, la ou les conditions à remplir étant discriminatoires au sens des articles 225-1 à 225-1-2 du C.P.

© SDCP – Tous droits réservés

⚖ *Jurisprudence :*

. Est discriminatoire, la subordination par un conseil municipal de l'attribution d'une prime municipale de naissance à la nécessité pour l'un au moins des parents d'être de nationalité française ou ressortissant d'un pays membre de l'union européenne (C.A. Aix-en Provence, 18 juin 2001).

Exemple : Refus par un propriétaire de louer son bien à une personne qui aurait refusé de céder à son chantage sexuel.

➢ SUBORDONNER UNE OFFRE D'EMPLOI, UNE DEMANDE DE STAGE OU UNE PÉRIODE DE FORMATION EN ENTREPRISE À UNE CONDITION FONDÉE SUR L'UN DES ÉLÉMENTS VISÉS AUX ARTICLES 225-1 À 225-1-2 DU C.P.

Ces dispositions répriment une situation similaire à celle concernant les offres d'emploi évoquées supra, la différence résidant seulement dans la formulation d'une condition discriminatoire pour le recrutement. La matérialité du fait est susceptible de se réaliser avant même que le candidat soit entré en relation avec l'employeur.

⚖ *Jurisprudences :*

. Constitue une offre sous condition discriminatoire, le fait, pour un dentiste, de proposer une collaboration exclusivement à des confrères musulmans, en écartant de ce fait les autres confrères par leur non-appartenance à l'Islam (T.C. Paris, 19 décembre 1991).

. Se rend complice de ce délit, le directeur d'une agence nationale pour l'emploi, qui accepte d'enregistrer et de diffuser des offres d'emploi excluant tout demandeur d'origine nord-africaine ou restreintes à des personnes de nationalité française (Cass. crim., 18 juillet 1985).

. Est reconnue coupable du délit de discrimination, une association de formation en alternance, pour avoir refusé de valider définitivement l'inscription d'une jeune femme à une formation en alternance, celle-ci n'ayant pas accepté d'ôter son voile islamique au sein de l'établissement (C.A. Paris, 8 juin 2010)

➢ REFUSER D'ACCEPTER UNE PERSONNE A L'UN DES STAGES VISÉS PAR LE 2° DE L'ARTICLE L.412-8 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Sont visés ici les stages :

- effectués par des élèves ou étudiants, figurant au programme de l'enseignement et qui sont destinés à mettre en pratique, hors de l'établissement, l'enseignement dispensé par celui-ci, sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu au versement d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale,
- de formation professionnelle continue,
- d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle effectués par des personnes autres que des élèves ou étudiants dans un organisme privé ou public n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue.

Est sanctionné le refus d'accepter une personne en stage, ou le fait de subordonner une demande de stage ou une période de formation à l'un des motifs discriminatoires mentionnés aux articles 225-1 à 225-1-2 du C.P..

➢ LES MOTIFS DISCRIMINATOIRES

Les articles 225-1 et 225-1-2 du C.P. énumèrent les motifs de discrimination. Ils peuvent être classés :

- en raison d'une situation catégorielle : appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée ;
- en raison d'une situation personnelle : origine, sexe, situation de famille, grossesse, mœurs, orientation sexuelle, identité de genre et résistance au harcèlement sexuel ou au bizutage, handicap, apparence physique et perte d'autonomie, état de santé, vulnérabilité économique, opinions politiques et activités syndicales, qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, âge, patronyme, lieu de résidence, capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, caractéristiques génétiques ;

© SDCP – Tous droits réservés

- en raison du fait que la personne a subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel ou assimilés à un harcèlement sexuel, ou a témoigné sur de tels faits.

➢ UNE VICTIME

L'article 225-1 dispose que toute personne physique ou morale peut être victime d'une discrimination, tandis que les articles 225-1-1 et 225-1-2 du C.P. visent des catégories de personnes précises :

- les personnes, victimes de harcèlement sexuel ou de bizutage, qu'elles aient subi ou refusé de subir les faits ;
- les personnes, qui sans en être victimes, ont témoigné sur ces faits.

Dans certains cas, la personne qui commettra la discrimination sera la même que celle qui aura commis le harcèlement sexuel ou le bizutage. Le parquet pourra alors poursuivre cette dernière sur le fondement des deux infractions.

Les actes discriminatoires sanctionnés sont ceux commis par des particuliers. L'article 432-7 du C.P. traite, quant à lui, des actes discriminatoires commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission (Cf fascicule n°4).

➢ LES EXCEPTIONS

L'article 225-3 du C.P. précise que ces dispositions ne s'appliquent pas :

- aux discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ; toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ou qu'elles se fondent sur la prise en compte des conséquences sur l'état de santé d'un prélèvement d'organe ou de données issues de techniques d'imagerie cérébrale;
- aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;
- aux discriminations fondées, en matière d'embauche sur un motif mentionné à l'article 225-1 du code pénal, lorsqu'un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ;
- aux dispositions fondées, en matière d'accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l'égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes, la liberté d'association ou l'organisation d'activités sportives ;
- aux refus d'embauche fondés sur la nationalité lorsqu'ils résultent de l'application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique ».
- aux discriminations liées au lieu de résidence lorsque la personne chargée de la fourniture d'un bien ou service se trouve en situation de danger ».

Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination.

© SDCP – Tous droits réservés

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ CONSCIENCE DE L'AUTEUR DE SE LIVRER À DES AGISSEMENTS DISCRIMINATOIRES

S'agissant d'un délit intentionnel, il faudra établir qu'au moment des faits, l'auteur avait conscience de se livrer à des agissements discriminatoires. Peu importe que l'auteur ait été animé ou non d'une hostilité personnelle à l'encontre de telle ou telle catégorie de personnes. Il ne pourra pas non plus invoquer pour se justifier une prétendue réticence ou animosité d'autrui.

Jurisprudence :
. Un restaurateur ne peut refuser une table à un handicapé en invoquant l'intolérance de sa clientèle (T.C. Nantes, 01 mars 1990).

L'article 225-3-1 du C.P. prévoit la pratique des tests de discrimination, dont la cour de cassation a reconnu la légalité dans un arrêt du 11 juin 2000. Cet article prévoit que les délits sont constitués, même s'ils sont commis à l'encontre d'une ou plusieurs personnes ayant sollicité l'un des biens, actes, services ou contrats mentionnés à l'article 225-2 du C.P. dans l'unique but de démontrer l'existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie. Néanmoins, les renseignements fournis par les personnes ne doivent pas être mensongers ou fictifs, aucune condamnation ne serait prononcée sur de telles bases (ex : adresser un faux C.V. concernant une personne imaginaire, et/ou avec un cursus et des diplômes inexacts).

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

↳ Article 225-2 alinéa 8 du C.P.

✓ Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'interdire l'accès.

Il s'agit ici de refuser la fourniture d'un bien ou d'un service dans un lieu accueillant du public, ou aux fins d'en interdire l'accès.

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	225-2 du C.P.		- 3 ans d'emprisonnement - 45 000 € d'amende
AGGRAVÉE		225-2 al.8 du C.P.	Refus discriminatoire de la fourniture d'un bien ou d'un service commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès	- 5 ans d'emprisonnement - 75 000 € d'amende

↳ Personnes morales

La responsabilité pénale des personnes morales est prévue à l'article 225-4 du C.P.

Elles encourent une amende fixée au quintuple de celles prévue pour les personnes physiques, la peine de sanction réparation ainsi que les peines complémentaires prévues aux 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du C.P..

© SDCP – Tous droits réservés

- **<u>TENTATIVE</u> : NON**
- **<u>COMPLICITÉ</u> : OUI**

Conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P., la complicité est punissable au regard de l'infraction consommée, comme au regard de l'infraction tentée, qui peut être le fait d'une personne physique ou d'une personne morale. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi et l'intention de s'associer à l'action de l'auteur principal.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS

Le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes :

« 1° Soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ;

« 2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 3° Soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;

« 4° Soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage ;

est la traite des êtres humains, et constitue une infraction.

L'exploitation mentionnée au premier alinéa est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l'un de ses organes, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 225-4-1 du C.P. définit et réprime la traite des êtres humains.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ UN ACTE POSITIF DE L'AUTEUR À L'ENCONTRE D'UNE PERSONNE

- Recruter
  Il s'agit des démarches qui peuvent être faites pour convaincre ou forcer une personne d'être mise à la disposition d'une personne tierce dans un but criminel.
- Transporter ou transférer
  La personne qui procède au transport se charge effectivement d'assurer le déplacement de la victime d'un point à un autre.
  Celle qui procède au transfert se contente de faire en sorte que ce déplacement s'effectue sans pour autant intervenir directement.
- Accueillir ou héberger
  Accueillir, c'est être là quand la victime arrive. Concernant l'hébergement, il faut entendre au sens de loger la victime.

➢ UNE CIRCONSTANCE DE COMMISSION DE L'ACTE

La traite des êtres humains à l'égard d'un majeur est constituée si elle est commise dans une des circonstances suivantes :

- Soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime
  - ✓ La contrainte ou la menace
    Ces deux moyens assez proches visent également à supprimer le consentement de la victime. Ces notions peuvent être assimilées à des violences morales que la jurisprudence considère équivalentes à des violences physiques.
  - ✓ La violence
    Il s'agit là de violence physique exercée directement sur la victime, sa famille ou une personne en relation directe avec elle.
    La menace ou la contrainte doit inspirer une crainte sérieuse et immédiate à la victime, lui faisant craindre le pire pour elle-même ou un proche.
  - ✓ La manœuvre dolosive
    Il s'agit d'agissements trompeurs qui amènent par la ruse une personne à être abusée.
- Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions
  Cette circonstance vise les personnes ayant :
  ✓ une autorité de droit (exemple : tuteur) ;
  ✓ ou une autorité de fait permanente ou discontinue établie par les circonstances particulières caractérisant cette autorité (exemple : concubin de la mère de la victime) ;
  ✓ ou une autorité conférée par les fonctions exercées qui peuvent être publiques (exemple : professeur) ou privées (exemple : médecin).

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

- Soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur

Cette circonstance vise les victimes hors d'état de se protéger vu leur état de faiblesse. Les causes de cette faiblesse sont limitatives et doivent résulter d'un état préexistant aux faits constitutifs de l'infraction et non en être la conséquence.

Pour être retenue, cette faiblesse doit être apparente ou connue de l'auteur de l'infraction.

- Soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage

Cela implique une forme de négociation entre la personne qui va se charger d'intervenir pour réaliser l'intermédiation et l'autre que l'on peut qualifier de « commanditaire ».

L'échange est nécessaire, sans lui l'opération est réalisée à titre gratuit, l'infraction n'est donc pas constituée. Dans cette hypothèse, soit le comportement de l'auteur échappe à toute condamnation, soit il relève de la complicité des crimes ou délits commis par celui qui a bénéficié de ce « présent » pour accomplir un objectif criminel.

Le texte ne distingue pas entre la rémunération en nature et celle en numéraire. Concernant l'avantage, celui-ci doit se manifester par quelque chose de tangible. La promesse s'entend quant à elle comme la projection d'un souhait ou d'une anticipation, il n'est pas nécessaire qu'elle se matérialise par un contrat.

La rémunération, l'avantage ou la promesse de l'un des deux, doivent avoir été convenus initialement et non intervenir après la remise. Dans ce cas-là, l'infraction ne serait pas constituée.

Nota : La traite des êtres humains à l'égard d'un mineur est constituée même si elle n'est commise dans aucune des circonstances qui précèdent (art. 225-4-1. – II.du code pénal)

➢ UNE MISE À DISPOSITION DE LA PERSONNE

La personne doit être mise à la disposition de l'agent ou à la disposition d'un tiers. En introduisant par la loi de 2007 les termes « à sa disposition ou », le législateur souhaitait que l'intervention d'un tiers ne soit pas nécessaire pour que l'infraction soit constituée. Ainsi, la traite des êtres humains peut être retenue lorsque l'auteur l'a commise dans le but de mettre la victime à sa propre disposition.

Concernant le « tiers », le texte précise que celui peut ne pas être identifié. C'est la mise à disposition de la victime qui est sanctionnée même si celle-ci n'a pas à être effectivement réalisée.

➢ UN OBJECTIF CRIMINEL

Selon le principe d'interprétation stricte qui régit le droit pénal, l'infraction de traite des êtres humains n'est pas constituée si l'enjeu de la mise à disposition se révèle être la commission d'une infraction non énumérée par le texte.

- Commission contre la personne des infractions suivantes

Le texte prévoit expressément et limitativement huit infractions :

- ✓ le proxénétisme,
- ✓ les agressions ou atteintes sexuelles,
- ✓ la réduction en esclavage,
- ✓ la soumission à du travail ou à des services forcés,
- ✓ la réduction en servitude,
- ✓ le prélèvement de l'un de ses organes,
- ✓ l'exploitation de la mendicité,
- ✓ les conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité.

Il n'est pas nécessaire que les infractions visées soient effectivement commises pour que celle de traite des êtres humains soit constituée.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

Dans l'hypothèse où les infractions visées seraient commises contre la victime, le délinquant pourra être poursuivi soit en tant qu'auteur de l'infraction de traite des êtres humains, soit en tant que complice des personnes qui auront réalisé les infractions énumérées supra. L'infraction de traite des êtres humains précise ainsi les éléments matériels de la complicité des infractions que le texte énumère et facilite la répression de certains comportements incriminés.

- Contraindre la personne à commettre tout crime ou délit

Le texte visant « tout crime ou délit » n'a pas vocation à s'appliquer en matière de contravention.

Ce même texte prévoit l'existence d'une contrainte exercée sur la victime pour qu'elle commette un crime ou un délit. La preuve de la contrainte permettra de distinguer la traite des êtres humains de la participation à une association de malfaiteurs.

Cette contrainte doit être ressentie par la victime comme étant irrésistible, impliquant une impossibilité absolue de respecter la loi.

III - ÉLÉMENT MORAL

CONSCIENCE DE L'AUTEUR DU DEVENIR DE LA VICTIME

L'infraction étant intentionnelle, il faut établir que l'auteur de l'acte savait à quoi était destinée la victime. En ce sens, il faudra démontrer qu'il connaissait les infractions auxquelles cette victime devait être soumise, ou la contrainte qui serait exercée sur elle pour la déterminer à en commettre.

Cette incrimination ne repose pas sur la notion de consentement. L'existence ou l'absence de consentement de la victime faisant l'objet du trafic n'a pas à être démontré.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

TRAITE DES ÊTRES HUMAINS AGGRAVÉE DÉLICTUELLE

- Article 225-4-1 II du C.P.
  - ✓ lorsqu'elle est commise à l'égard d'un mineur même, si elle n'est commise dans aucune des circonstances prévues aux 1° à 4° de l'article 225-4-1 I.
- Article 225-4-2 I du C.P.
  - ✓ lorsqu'elle est commise dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 4° de l'article. 225-4-1 I,
  - ✓ ou avec l'une des circonstances supplémentaires suivantes :
    - À l'égard de plusieurs personnes ;
    - À l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;
    - Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
    - Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
    - Avec l'emploi de violences qui ont causé à la victime une incapacité totale de travail de plus de huit jours ;
    - Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public ;
    - Lorsque l'infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave.

© SDCP – Tous droits réservés

➢ TRAITE DES ÊTRES HUMAINS AGGRAVÉE CRIMINELLE

- Article 225-4-2 II du C.P.
  - ✓ Lorsqu'elle a été commise à l'égard d'un mineur et :
    - soit dans l'une des circonstances mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 225-4-1 du code pénal ;
    - soit dans l'une des circonstances mentionnées aux 1° à 7° du I de l'article 225-4-2 du code pénal.
- Article 225-4-3 du C.P.
  - ✓ Lorsqu'elle est commise en bande organisée.
- Article 225-4-4 du C.P.
  - ✓ Lorsqu'elle est commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie.

V - RÉPRESSION

➢ LES PEINES ENCOURUES

- Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	225-4-1 du C.P.		– 7 ans d'emprisonnement – 150 000 € d'amende
AGGRAVÉE		225-4-1 - II du C.P.	À l'égard d'un mineur	– 10 ans d'emprisonnement – 1 500 000 € d'amende
		225-4-2 - I du C.P.	deux des circonstances mentionnées aux 1° à 4° de l'art. 225-4-1 - I du C.P. ou avec l'une des circonstances supplémentaires prévues au présent article	– 10 ans d'emprisonnement – 1 500 000 € d'amende
	CRIME	225-4-2 - II du C.P.	A l'égard d'un mineur + une des circonstances de l'art. 225-4-1 -I ou de l'art. 225-4-2 I	– 15 ans de réclusion – 1 500 000 € d'amende
		225-4-3 du C.P	Commise en bande organisée	– 20 ans de réclusion – 3 000 000 € d'amende
		225-4-4 du C.P.	Commise en recourant à des tortures ou actes de barbarie	– Réclusion à perpétuité – 4 500 000 € d'amende

Nota : L'article 225-4-5 précise que :

« Lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la personne victime de l'infraction de traite des êtres humains est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 225-4-1 à 225-4-3, l'infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance ».

- Personnes morales

  L'article 225-4-6 du C.P. prévoit la responsabilité des personnes morales. Elles encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du C.P. ainsi que les peines prévues par les articles 131-39 du C.P. (dissolution, interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles, etc.), 225-24 et 225-25 du C.P. (confiscation des biens).

➢ TENTATIVE : OUI

La tentative de l'infraction de traite des êtres humains est prévue expressément par l'article 225-4-7 du C.P.

➢ COMPLICITÉ : OUI

Conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P., la complicité est punissable en matière de traite des êtres humains.

© SDCP – Tous droits réservés

Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

- **<u>EXEMPTION ET RÉDUCTION DE PEINE</u> : OUI**

Elles sont prévues spécifiquement par :

- <u>l'article 225-4-9 al.1 du C.P. pour l'exemption de peine :</u>

« *Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire*, *elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction*. »

- <u>L'article 225-4-9 al.2 du C.P. pour la réduction de peine :</u>

« *La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne la mort d'homme ou infirmité permanente ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle* ».

La loi distingue deux hypothèses :

- L'exemption de peine concerne l'auteur de l'infraction qui se dénonce au stade de la tentative et réussit par son intervention à faciliter l'arrestation des autres auteurs ou complices.
- La réduction de peine concerne l'auteur qui, une fois l'infraction commise, dénonce les faits permettant ainsi de faire cesser l'infraction ou d'éviter un préjudice irréversible (mort ou infirmité permanente de la victime), mais aussi d'identifier le cas échéant les autres auteurs ou complices.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

LA DISSIMULATION FORCÉE DU VISAGE

Le fait pour toute personne d'imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d'autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'infraction est prévue et réprimée à l'article 225-4-10 du C.P.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ **UNE DISSIMULATION DU VISAGE IMPOSÉE**

Cette dissimulation imposée constitue une forme de violence à l'encontre de la victime.

Ce délit est protecteur de la victime en ce sens qu'il lui permet de s'exonérer de la violation de l'infraction de dissimulation du visage dans un espace public, si elle évoque la contrainte dont elle fait l'objet. Cette dernière se définit conformément aux dispositions de l'article 122-2 du code pénal qui énonce que : « n'est pas responsable pénalement la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. »

➢ **UNE OU PLUSIEURS AUTRES PERSONNES**

Les situations de contrainte à dissimuler son visage prennent principalement place dans le cadre familial. Elles sont souvent exercées au sein du couple ou par des parents sur leurs enfants.

➢ **LA DISSIMULATION DOIT ÊTRE OBTENUE PAR UN DES CINQ MOYENS ÉNUMÉRÉS**

Tous les moyens de pression sont pris en compte. Ils figurent au texte de l'article 225-4-10 du code pénal. Il s'agit de la menace, la violence, contrainte, abus d'autorité ou de pouvoir.

- La menace

  Est considéré comme une menace tout acte d'intimidation qui inspire la crainte d'un mal (Cass. crim., 11 juin 1937). Elle se distingue des violences car elle constitue une atteinte à l'intégrité morale de la personne.

- La violence

  La violence peut se caractériser par des comportements divers qui peuvent impliquer un contact physique entre l'auteur et la victime (coups de poing, gifle, morsure…) mais peut également être retenue en dehors de tout contact physique. C'est le cas des comportements qui peuvent impressionner fortement la personne au point de lui causer un choc émotif (Cass. crim., 30 avril 1996).

- La contrainte

  Elle doit être appréciée en fonction de la capacité de résistance de la victime (Cass. crim., 8 juin 1994). Elle est susceptible de s'exercer de deux façons : par le biais de pressions corporelles (violences) ou par les pressions psychologiques qui peuvent être assimilées à des menaces.

© SDCP – Tous droits réservés

- L'abus d'autorité et l'abus de pouvoir

La jurisprudence a précisé que l'autorité en question pouvait résulter d'une autorité légale (telle que l'autorité parentale) ou celle exercée par l'employeur sur ses employés, ou d'une autorité de fait. Ainsi en est-il d'une personne qui exerce un fort ascendant sur une autre.

- **CETTE DISSIMULATION DOIT ÊTRE IMPOSÉE SUR LE FONDEMENT DU SEXE DE LA VICTIME**

À l'heure actuelle, les femmes apparaissent comme les victimes de la dissimulation.

III - ÉLÉMENT MORAL

- **CONSCIENCE D'EXERCER UNE PRESSION SUR LA VICTIME**
- **VOLONTÉ D'IMPOSER À AUTRUI DE DISSIMULER SON VISAGE**

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Article 225-4-10 alinéa 2 du C.P.
  - ✓ Lorsque le fait est commis au préjudice d'un mineur.

V - RÉPRESSION

- **PEINES ENCOURUES**
  - Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	225-4-10 al. 1 du C.P.		- 1 an emprisonnement - 30 000 € d'amende
AGGRAVÉE		225-4-10 al. 2 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	- 2 ans emprisonnement - 60 000 € d'amende

  - Personnes morales

La responsabilité des personnes morales s'applique selon le principe général énoncé à l'article 121-2 du C.P.

- **TENTATIVE : NON**
- **COMPLICITÉ : OUI**

Conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P., la complicité est punissable.

Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LE PROXÉNÉTISME

Le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

- **1° d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ;**
- **2° de tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides, d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;**
- **3° d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire ;**

constitue l'infraction de proxénétisme.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 225-5 du C.P. définit et réprime le proxénétisme.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

La chambre criminelle de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 mars 1996, défini la prostitution comme l'activité qui consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques, de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui. Le droit français n'incrimine pas la prostitution, en revanche, il a toujours combattu ceux qui la favorisent ou en tirent profit.

L'article 225-5 du C.P. retient trois situations de proxénétisme.

- **AIDE, ASSISTANCE OU PROTECTION DE LA PROSTITUTION D'AUTRUI**

Les termes « aide » et « assistance » utilisés ici sont identiques à ceux utilisés dans la définition des actes de complicité. Il était nécessaire de les viser en tant qu'élément matériel du proxénétisme, la complicité de prostitution ne pouvant être retenue, la prostitution n'étant pas elle-même répréhensible.

Le terme protection peut s'entendre comme des interventions directes dans les relations entre la protégée du proxénète et les concurrent(e)s, mais également comme une surveillance exercée par le proxénète sur les lieux de prostitution.

L'aide, l'assistance ou la protection permettent d'atteindre tout concours direct ou indirect à la prostitution. Ils doivent consister en une participation active, réelle, matérielle et personnelle. Ces comportements peuvent donc concerner le souteneur comme toute personne intervenant de manière indirecte ou désintéressée.

Même si le texte indique « de quelque manière que ce soit », l'ensemble de la jurisprudence exige l'accomplissement d'un acte positif, et exclut la simple abstention ou la tolérance (exemple : le simple fait pour un débitant de boissons de recevoir dans son établissement une prostituée n'est pas considéré comme du proxénétisme). L'infraction définie à l'article 225-5 1° du C.P. étant un délit instantané, aucune habitude n'est requise ni chez l'auteur, ni chez la personne se livrant à la prostitution.

SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

⚖ *Jurisprudences :*
. Qualifiés de proxénètes : l'individu qui conduit en voiture une femme sur les lieux de prostitution et qui la ramène ensuite (C.A. Bordeaux, 18 nov. 1992 et C.A. Aix en Provence, 25 mai 1998), . la femme qui met son véhicule à la disposition d'une compagne pour que celle-ci s'y livre à la prostitution (Cass. crim, 12 oct. 1994), l'individu qui publie pour une prostituée des annonces racoleuses dans les journaux et lui laisse l'usage de deux lignes téléphoniques (C.A. Paris, 19 déc. 1990).

➢ BÉNÉFICIER DE LA PROSTITUTION D'AUTRUI

La loi n'écarte personne, et quiconque connaît la provenance des fonds peut être mis en cause (mari, épouse, concubin, individu ayant sous sa coupe plusieurs personnes se livrant à la prostitution, toute autre personne à l'exemption des enfants mineurs à la charge de la personne qui se prostitue).

L'infraction prévue à l'article 225-5 2° étant une infraction instantanée, elle est consommée par un acte unique de profit, de partage ou d'acceptation de subsides. Le terme « habituellement » employé dans la rédaction de l'article ne concerne que la prostitution et non le proxénétisme qui s'y rapporte.

- Tirer profit de la prostitution d'autrui

  Ce cas permet d'incriminer la communauté de vie avec une personne qui se livre à la prostitution. La personne poursuivie se voit reprocher de bénéficier d'un train de vie plus élevé, que la prostitution de sa ou de son compagnon permet de procurer au couple.

- Partager les produits de la prostitution d'autrui

  On entend par produits l'ensemble des avantages pécuniaires obtenus au moyen de la prostitution, ou encore les biens acquis ou les prestations obtenues avec ces gains. Le partage peut prendre les formes les plus diverses (prélèvements en numéraires, paiement de loyer, achats de vêtements, dons en espèces ou en nature, etc.).

  Le proxénète pour être mis en cause, doit savoir que ces avantages proviennent de la prostitution. Le bénéficiaire de bonne foi d'une libéralité accordée par une personne se livrant à la prostitution est quant à lui écarté de la répression (honoraires de médecins, paiement de fournitures d'épicerie, etc.).

- Recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution

  La réception des subsides suppose la remise d'une somme d'argent, que celle-ci intervienne de la main à la main, ou par l'intermédiaire d'un service bancaire ou postal. Ces remises doivent être le fait d'une personne se livrant habituellement à la prostitution, et ce à la différence de ce qui est demandé pour le partage où une prostitution occasionnelle voire unique suffit pour que l'infraction soit constituée.

➢ UNE INCITATION À LA PROSTITUTION

L'article 225-5 3° du C.P. incrimine le fait par quiconque et de quelque manière que ce soit, d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution, ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.

L'incrimination est très large, le texte n'exige ni l'habitude, ni l'existence d'un profit pour le proxénète, ni même que la personne se soit effectivement prostituée.

- Embaucher

  Il s'agit d'engager une personne pour lui faire exercer une activité déterminée qui la conduira à la prostitution. Ici, la personne ne se livre pas à l'origine à la prostitution. Embaucher sous-entend l'existence d'un contrat supposant le consentement de la victime. Si le consentement fait défaut, l'auteur pourra être poursuivi sur la base du détournement ou de l'entraînement.

  ⚖ *Jurisprudence :*
  . Recruter par voie d'annonces des jeunes femmes pour se livrer à des actes à caractère sexuel, en l'espèce des massages spéciaux (Cass. crim, 15 avril 1975).

© SDCP – Tous droits réservés

- Entraîner

C'est le fait d'emmener une personne avec soi et de la conduire dans un lieu déterminé pour qu'elle se livre à la prostitution. L'entraînement peut résulter d'une série d'actes accomplis dans une période de temps plus ou moins longue (exemple : manœuvres de séduction), ou bien résulter d'un acte unique brutal (exemple : enlèvement).

Jurisprudence :
. Conduire une femme dans des foyers d'immigration en vue de la prostitution (C.A. Metz, 14 septembre 1989)

- Détourner

Il s'agit ici d'influencer psychologiquement une personne ayant une vie considérée comme normale, pour la convaincre à se prostituer.

- Exercer des pressions

Cela correspond aux menaces exercées sur la personne pour qu'elle se prostitue ou continue à la faire.

Jurisprudence :
. Séquestrer une femme pour la convaincre d'accepter la prostitution (Cass. crim, 22 janvier 1963).

III - ÉLÉMENT MORAL

CONSCIENCE DE L'AUTEUR DE FAVORISER OU PROFITER DE LA PROSTITUTION D'AUTRUI

Le proxénétisme est une infraction intentionnelle. Le proxénète agit en toute connaissance de cause. Il a pleinement conscience d'aider, assister ou protéger une personne se livrant à la prostitution. Il sait que le profit, les produits qu'il partage, ou bien les subsides qu'il reçoit proviennent de la prostitution. Enfin, c'est en pleine conscience qu'il incite une personne à se prostituer.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

PROXÉNÉTISME AGGRAVÉ DÉLICTUEL

- Article 225-7 du C.P.
  - ✓ Lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur.
  - ✓ Lorsqu'il est commis à l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
  - ✓ Lorsqu'il est commis à l'égard de plusieurs personnes.
  - ✓ Lorsqu'il est commis à l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République.
  - ✓ Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

Concernant l'abus d'autorité conférée par des fonctions, le texte vise une autorité « fonctionnelle » qui peut s'entendre aussi bien comme une autorité légale que comme une autorité de fait. Le coupable, investi d'une puissance quelconque sur une personne, en abuse pour commettre l'infraction de proxénétisme.

© SDCP – Tous droits réservés

✓ Lorsqu'il est commis par une personne appelée, à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public.

Cette aggravation concerne tous les emplois, toutes les fonctions, engagés dans la lutte contre la prostitution ou la protection de la santé sans qu'ils se limitent aux fonctionnaires publics.

✓ Lorsqu'il est commis par une personne porteuse d'une arme.

✓ Lorsqu'il est commis avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives ;

Les termes contrainte et violences ont déjà été développés et n'appellent aucun commentaire particulier. Les manœuvres dolosives visent les agissements trompeurs qui amènent par la ruse une personne à se prostituer.

✓ Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée.

✓ Lorsqu'il est commis grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique.

➢ PROXÉNÉTISME AGGRAVÉ CRIMINEL

↳ Article 225-7-1 du C.P.

✓ Lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur de quinze ans.

↳ Article 225-8 du C.P.

✓ Lorsque le proxénétisme prévu à l'article 225-7 est commis en bande organisée.

↳ Article 225-9 du C.P.

✓ Lorsqu'il est commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie.

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	225-5 du C.P.		– 7 ans d'emprisonnement – 150 000 € d'amende
AGGRAVÉE (1° DEGRÉ)		225-7 du C.P.	Une des circonstances prévues au présent article	– 10 ans d'emprisonnement – 1 500 000 € d'amende – Période de sûreté
AGGRAVÉE (2° DEGRÉ)	CRIME	225-7-1 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	– 20 ans de réclusion – 3 000 000 € d'amende
AGGRAVÉE (3° DEGRÉ)		225-8 du C.P	Proxénétisme aggravé de l'article 225-7 commis en bande organisée	– 20 ans de réclusion – 3 000 000 € d'amende – Période de sûreté
AGGRAVÉE (4° DEGRÉ)		225-9 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	– Réclusion à perpétuité – 4 500 000 € d'amende – Période de sûreté

Nota : L'article 225-11-2 précise que lorsque le délit de proxénétisme à l'égard d'un mineur est commis à l'étranger par un français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable.

↳ Personnes morales

L'article 225-12 du C.P. prévoit la responsabilité des personnes morales. Elles encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du C.P., ainsi que les peines prévues par les articles 131-39 (dissolution, interdiction

© SDCP – Tous droits réservés

d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles, etc.), 225-24 (confiscation des biens ayant servi à la commission de l'infraction, etc.) et 225-25 du C.P. (confiscation de tout ou partie des biens).

- **TENTATIVE : OUI**

La tentative de l'infraction de proxénétisme est prévue expressément par l'article 225-11 du C.P.

- **COMPLICITÉ : OUI**

Conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du code pénal, la complicité est punissable.

Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

- **EXEMPTION ET RÉDUCTION DE PEINE : OUI**

Elles sont prévues spécifiquement par :

- L'article 225-11-1 al. 1 du C.P. pour l'exemption de peine :

« *Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction* ».

- L'article 225-11-1 al. 2 du C.P. pour la réduction de peine:

« *La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne la mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle* ».

La loi distingue deux hypothèses :

- L'exemption de peine concerne l'auteur de l'infraction qui se dénonce au stade de la tentative et réussit par son intervention à faciliter l'arrestation des autres auteurs ou complices.
- La réduction de peine concerne l'auteur qui, une fois l'infraction commise, dénonce les faits permettant ainsi de faire cesser l'infraction ou d'éviter un préjudice irréversible (mort ou infirmité permanente de la victime), mais aussi d'identifier le cas échéant les autres auteurs ou complices.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

LE PROXÉNÉTISME PAR ASSIMILATION

Le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

- **1° De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ;**
- **2° De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;**
- **3° De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;**
- **4° D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution ;**

est assimilé au proxénétisme et constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 225-6 du C.P. définit le proxénétisme par assimilation.
L'article 225-5 du C.P. réprime le proxénétisme par assimilation.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

L'article 225-6 du C.P. incrimine quatre comportements au titre du proxénétisme par assimilation.

- **FAIRE OFFICE D'INTERMÉDIAIRE**

« *Le délit prévu par ce texte n'est constitué que si la personne qui se livre à la prostitution exerçait déjà cette activité au moment de l'entremise* » (Cass. crim., 22 septembre 1999).

Selon les circonstances, ce délit peut revêtir trois formes. Il peut s'agir d'une aide à la prostitution lorsque l'intermédiaire s'interpose entre prostitués et clients (exemple : le rabatteur). Ce peut être une aide au proxénète lorsqu'il s'interpose entre clients et proxénète. Celui qui s'interpose entre les prostitués et les proxénètes aide les deux activités (exemples : déposer chaque soir la prostituée sur son lieu de racolage, transmettre au proxénète les produits des passes effectuées par la prostituée).

Ce cas de proxénétisme ne suppose pas l'habitude (Cass. crim., 24 mai 1946), il ne requiert pas non plus la vénalité. La jurisprudence exige que l'activité soit suffisamment caractérisée pour qu'on puisse considérer qu'elle a soit suscité, soit favorisé l'activité prostitutionnelle.

Jurisprudences :
. Se rend coupable du délit, la personne qui sous couvert d'une agence matrimoniale présente des clients à des femmes avec lesquelles ils n'entretiennent que des relations passagères (Cass. crim., 20 novembre 1953).

© SDCP – Tous droits réservés

. Reconnu coupable le directeur de publication d'une revue ou d'un réseau télématique par lesquels ont été publiées des annonces publicitaires pour des activités prostitutionnelles (Cass. crim., 09 octobre 1996).

. Une tenancière d'un établissement qui servait d'intermédiaire entre les clients et les filles qu'elle leur faisait rencontrer, et qui se prostituaient moyennant rémunération, a pu être condamnée sans qu'il fût établi qu'elle-même eut été rétribuée (Cass. crim., 04 décembre 1958).

➢ FACILITER LA JUSTIFICATION DE RESSOURCES FICTIVES

Il s'agit ici d'une forme particulière de complicité que le législateur a entendu assimiler au proxénétisme. Elle consiste à fournir des documents falsifiés, des attestations de complaisance, des faux témoignages pour permettre au proxénète de justifier de son train de vie. Cela peut même aller jusqu'à la fourniture d'emplois fictifs.

Cette disposition doit s'appliquer et non celle sur le faux en général lorsque les documents fournis ont pour but de venir en aide à un proxénète sous le coup de poursuites (Cass. crim., 19 juin 1960).

➢ NON-JUSTIFICATION DE RESSOURCES

La loi présume que l'agent tire profit de la prostitution d'autrui dès lors qu'il ne peut justifier de son train de vie. Les deux conditions suivantes doivent être réunies.

↳ Une cohabitation ou des relations habituelles

La vie commune ne suppose pas le mariage, mais une simple cohabitation. Cependant une personne se livrant à la prostitution peut se marier et vivre avec son conjoint, celui-ci ne sera considéré comme proxénète que s'il ne peut justifier de son train de vie. La cohabitation avec une personne se prostituant ne suffit pas à caractériser l'infraction.

Le législateur a ajouté les termes « relations habituelles » permettant de poursuivre des proxénètes qui ne cohabitent pas avec les personnes dont ils exploitent la prostitution. Ces relations peuvent se limiter à des entrevues, des rencontres, des visites, elles doivent toutefois être habituelles. En cas de contacts réguliers la présomption s'applique.

⚖ *Jurisprudence :*
. Délit retenu pour un individu qui conduisait sa maîtresse sur les lieux de son activité (Cass. crim, 01 avril 1992).

↳ Une non-justification du train de vie

L'auteur se trouve dans l'impossibilité de démontrer qu'il possède des ressources personnelles correspondant à son train de vie. C'est à lui qu'il revient de justifier de ses moyens d'existence.

La preuve doit être complète, et porter sur l'ensemble des dépenses du suspect (frais d'hôtel, de restaurant, de voiture, de vêtements, de logement, fréquentation des salles de jeu, des champs de courses, casinos, etc.).

➢ ENTRAVER L'ACTION DE PRÉVENTION OU DE RÉÉDUCATION

Le législateur a prévu des mesures destinées à assurer le reclassement des anciennes prostituées ou à venir en aide à celles qui pourraient le devenir. Cette incrimination permet de combattre toutes les interventions des proxénètes qui ont pour but d'entraver ces efforts de réadaptation ou de reclassement.

L'article 225-6 4° n'énumère pas les moyens qui peuvent être employés, l'expression « de quelque manière que ce soit » n'est pas limitative. Il peut s'agir de menaces, pressions, manœuvres, etc.. Est donc assimilé à un proxénète, tout individu qui fait obstruction aux mesures de prévention ou de réadaptation.

Les personnes visées doivent être des personnes physiques, soit rattachées à des organismes ou services sociaux, soit des anciennes prostituées ou personnes en danger dont on veut anéantir les efforts de rééducation.

© SDCP – Tous droits réservés

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ INTENTION COUPABLE DE L'AUTEUR

L'auteur a conscience qu'il fait office d'intermédiaire, qu'il facilite la justification de ressources provenant de la prostitution d'autrui. Il a pleinement conscience de profiter du produit de la prostitution d'autrui ou d'entraver toute action de réadaptation.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

➢ PROXÉNÉTISME PAR ASSIMILATION AGGRAVÉ DÉLICTUEL

↳ Article 225-7 du C.P.

✓ Lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur.

✓ Lorsqu'il est commis à l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

✓ Lorsqu'il est commis à l'égard de plusieurs personnes.

✓ Lorsqu'il est commis à l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République.

✓ Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

Concernant l'abus d'autorité conférée par des fonctions, le texte vise une autorité « fonctionnelle » qui peut s'entendre aussi bien comme une autorité légale que comme une autorité de fait. Le coupable, investi d'une puissance quelconque sur une personne, en abuse pour commettre l'infraction de proxénétisme.

✓ Lorsqu'il est commis par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public.

Cette aggravation concerne tous les emplois, toutes les fonctions, engagés dans la lutte contre la prostitution ou la protection de la santé sans qu'ils se limitent aux fonctionnaires publics.

✓ Lorsqu'il est commis par une personne porteuse d'une arme.

✓ Lorsqu'il est commis avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives.

Les termes contrainte et violences ont déjà été développés et n'appellent aucun commentaire particulier. Les manœuvres dolosives visent les agissements trompeurs qui amènent par la ruse une personne à se prostituer.

✓ Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée.

✓ Lorsqu'il est commis grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

➢ PROXÉNÉTISME PAR ASSIMILATION AGGRAVÉ CRIMINEL

- Article 225-7-1 du C.P.
  - ✓ Lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur de quinze ans.
- Article 225-8 du C.P.
  - ✓ Lorsque le proxénétisme prévu à l'article 225-7 est commis en bande organisée.
- Article 225-9 du C.P.
  - ✓ Lorsqu'il est commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie.

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

- Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	225-6 du C.P		– 7 ans d'emprisonnement – 150 000 € d'amende
AGGRAVÉE (1° DEGRÉ)		225-7 du C.P.	Une des circonstances prévues au présent article	– 10 ans d'emprisonnement – 1 500 000 € d'amende – Période de sûreté
AGGRAVÉE (2°DEGRÉ)	CRIME	225-7-1 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	– 20 ans de réclusion – 3 000 000 € d'amende
AGGRAVÉE (3° DEGRÉ)		225-8 du C.P.	Proxénétisme aggravé de l'article 225-7 commis en bande organisée	– 20 ans de réclusion – 3 000 000 € d'amende – Période de sûreté
AGGRAVÉE (4° DEGRÉ)		225-9 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	– Réclusion à perpétuité – 4 500 000 € d'amende – Période de sûreté

- Personnes morales

L'article 225-12 du C.P. prévoit la responsabilité des personnes morales. Elles encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du C.P., ainsi que les peines prévues par les articles 131-39 (dissolution, interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles, etc.), 225-24 (confiscation des biens ayant servi à la commission de l'infraction, etc.) et 225-25 du C.P. (confiscation de tout ou partie des biens).

➢ TENTATIVE : OUI

La tentative de l'infraction de proxénétisme est prévue expressément par l'article 225-11 du C.P.

➢ COMPLICITÉ : OUI

Conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P., la complicité est punissable.

Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

➢ EXEMPTION ET RÉDUCTION DE PEINE : OUI

Elles sont prévues spécifiquement par :

- l'article 225-11-1 al. 1 du C.P. pour l'exemption de peine :

« *Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction*.».

© SDCP – Tous droits réservés

- <u>l'article 225-11-1 al. 2 du C.P. pour la réduction de peine :</u>
  « *La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne la mort d'homme ou l'infirmité permanente ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle* ».

La loi distingue deux hypothèses :

- L'exemption de peine concerne l'auteur de l'infraction qui se dénonce au stade de la tentative et réussit par son intervention à faciliter l'arrestation des autres auteurs ou complices.
- La réduction de peine concerne l'auteur qui, une fois l'infraction commise, dénonce les faits permettant ainsi de faire cesser l'infraction ou d'éviter un préjudice irréversible (mort ou infirmité permanente de la victime), mais aussi d'identifier le cas échéant les autres auteurs ou complices.

© SDCP – Tous droits réservés

LE PROXÉNÉTISME HÔTELIER

Le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :

- **1° De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;**
- **2° Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;**
- **3° De vendre ou de tenir à la disposition d'une ou plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ;**
- **4° De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ;**

constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 225-10 du C.P. définit et réprime le proxénétisme hôtelier.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

Ce texte vise à sanctionner les comportements qui concourent à faciliter l'exercice de la prostitution par la fourniture de locaux, et distingue quatre infractions différentes.

- **TENUE D'UN ÉTABLISSEMENT DE PROSTITUTION**

La loi « Marthe Richard » du 13 avril 1946 décrétait la fermeture des maisons de prostitution. Le législateur a donc été amené à prendre des dispositions pour empêcher la reconstitution de ces établissements. Ces dispositions se retrouvent à l'article 225-10 1°.

- Une participation à l'exploitation d'un établissement de prostitution

L'acte d'exploitation est défini très largement comme le fait par quiconque, agissant directement ou par personne interposée, de détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer (Cass. crim., 14 mai 1968).

La participation à l'exploitation peut être un acte personnel de gestion : propriétaire, locataire ou simple détenteur qui exploite avec le consentement du propriétaire. Ce peut être également le gérant (soit sous contrat de gérance, soit comme représentant légal d'une S.A.R.L., soit comme PDG d'une S.A.) ou exploitant qui englobe toute forme de participation quel qu'en soit le titre juridique.

© SDCP – Tous droits réservés

Le texte retient également ceux qui dirigent ou font fonctionner, c'est-à-dire des personnes investies de pouvoir d'autorité et de contrôle, leur permettant d'orienter la gestion de l'établissement.

La participation peut résulter d'un financement. Cela s'applique à tous ceux qui fournissent des fonds nécessaires à l'achat ou à l'exploitation de l'établissement, et particulièrement les porteurs de parts ou les possesseurs d'actions selon les différentes formes de sociétés. En matière de proxénétisme hôtelier, ces personnes pour éviter les poursuites, usent souvent de procédés tel que le prête-nom.

- Une reconstitution d'un établissement de prostitution clandestin

Pour que l'infraction soit constituée ce second élément doit être établi. Il est nécessaire d'apporter la preuve que ces comportements, visés supra, ont tendu à la reconstitution de maisons de prostitution.

L'établissement de prostitution peut être défini comme un local directement destiné à la prostitution, même si cette destination n'est pas exclusive ou permanente, et qui accueille des personnes venues de l'extérieur, c'est-à-dire prostituées et clients (Cass. crim., 01 février 1956). La présence d'une seule prostituée pendant plusieurs jours suffit à caractériser l'infraction. Par contre, l'infraction n'est pas constituée lorsque seule la tenancière de l'établissement se prostitue (Cass. crim., 17 janvier 1963).

➢ TOLÉRANCE DE LA PROSTITUTION

Cette incrimination prévue par l'article 225-10 2° vise les mêmes personnes que supra. Pour que cette infraction soit constituée trois conditions doivent être réunies.

- Un local ouvert au public ou utilisé par le public

L'acte d'exploitation doit concerner un établissement ouvert au public ou utilisé par le public, c'est-à-dire tout lieu que le public peut fréquenter à raison de sa destination : hôtel, restaurant, dancing, lieux de spectacles etc., ainsi que leurs annexes. Cette exploitation doit relever du droit privé et appartenir à des particuliers.

- Le caractère habituel de l'infraction

L'habitude constitue un élément essentiel de l'infraction. Cela suppose que plusieurs faits de prostitution aient été réalisés dans l'établissement. Ces faits peuvent être effectués par une ou plusieurs personnes. Il n'est pas nécessaire que la prostitution soit l'activité habituelle de la personne qui s'y livre, il peut s'agir d'une prostituée occasionnelle.

Le délit ne sera pas constitué si les faits se limitent à une seule journée (C.A. Grenoble, 15 mai 1996).

- L'acceptation ou la tolérance de la prostitution

Pour caractériser l'infraction, l'exploitant de l'établissement doit avoir accepté ou toléré la pratique de la prostitution dans les lieux qu'il gère, ainsi que ses annexes.

Par accepter, on entend agréer, consentir. Tolérer consiste à ne pas empêcher. L'auteur doit avoir eu connaissance des faits de prostitution car la simple présence de prostituées ne constitue pas le délit.

➢ VENDRE OU METTRE À DISPOSITION DES LOCAUX OU EMPLACEMENTS

- Des locaux privés

L'article 225-10 3° vise expressément « des locaux ou emplacements non utilisés par le public ». Il s'agit de propriétés privées (maisons, appartements, studios, etc.) mais également d'établissements commerciaux ou autres non accessibles au public.

- Vente ou mise à disposition

Dans l'hypothèse de la vente, le propriétaire du local ou de l'emplacement doit procéder à la vente de son bien immobilier tout en ayant connaissance au moment de la transaction de la nature de l'activité qui sera exercée dans ces lieux.

© SDCP – Tous droits réservés

Dans l'hypothèse de la mise à disposition, la personne qui peut la faire peut être le propriétaire, mais également le locataire, le sous-locataire, l'occupant sans titre. Il suffit que la personne puisse utiliser les lieux pendant un temps suffisant pour à son tour les mettre à disposition d'une personne prostituée. Ici, l'auteur fournit sciemment un local privé à une personne en vue de l'exercice de la prostitution. Le caractère habituel n'est pas requis, la mise à disposition peut être occasionnelle, le délit est constitué.

➢ VENDRE, LOUER OU METTRE À DISPOSITION DES VÉHICULES

Les dispositions de l'article 225-10 4° concernent exclusivement les ventes, locations ou mises à dispositions de véhicules en vue de l'exercice de la prostitution.

Il peut s'agir de tout véhicule : voiture de tourisme, camping-car, fourgon, etc…

Le propriétaire procède à la vente ou à la location de son véhicule à une personne dont il sait qu'elle va l'utiliser pour s'y livrer à la prostitution. Pour la mise à disposition, le détenteur du véhicule le fournit à une ou plusieurs personnes tout en sachant qu'il va servir à l'exercice de la prostitution.

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ CONSCIENCE DE L'AUTEUR DE FACILITER LA PROSTITUTION

L'intention coupable de l'auteur est exigée. C'est en toute connaissance de cause que l'agent reconstitue des établissements clandestins de prostitution, qu'il accepte ou tolère celle-ci. C'est sciemment que cette personne vend, loue ou met à disposition un local ou un emplacement en vue de l'exercice de la prostitution. Il en est de même pour la vente ou la mise à disposition de véhicules.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

↳ Aucune

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	225-10 du C.P.		– 10 ans d'emprisonnement – 750 000 € d'amende – Période de sûreté applicable aux infractions prévues au 1° et 2° du présent article

↳ Personnes morales

L'article 225-12 du C.P. prévoit la responsabilité des personnes morales. Elles encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du C.P., ainsi que les peines prévues par les articles 131-39 (dissolution, interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles, etc.), 225-24 (confiscation des biens ayant servis à la commission de l'infraction, etc.) et 225-25 du C.P. (confiscation de tout ou partie des biens).

➢ TENTATIVE : OUI

La tentative de l'infraction de proxénétisme est prévue expressément par l'article 225-11 du C.P.

© SDCP – Tous droits réservés

- **COMPLICITÉ : OUI**

Conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P., la complicité est punissable.

Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

- **EXEMPTION ET RÉDUCTION DE PEINE : OUI**

Elles sont prévues spécifiquement par :

- l'article 225-11-1 al. 1 du C.P. pour l'exemption de peine : :

  « *Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction.* ».
- l'article 225-11-1 al. 2 du C.P. pour la réduction de peine :

  « *La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne la mort d'homme ou l'infirmité permanente ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle* ».

La loi distingue deux hypothèses :

- L'exemption de peine concerne l'auteur de l'infraction qui se dénonce au stade de la tentative et réussit par son intervention à faciliter l'arrestation des autres auteurs ou complices.
- La réduction de peine concerne l'auteur qui, une fois l'infraction commise, dénonce les faits permettant ainsi de faire cesser l'infraction ou d'éviter un préjudice irréversible (mort ou infirmité permanente de la victime), mais aussi d'identifier le cas échéant les autres auteurs ou complices.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

LE RECOURS À LA PROSTITUTION DE MINEUR OU DE PERSONNE PARTICULIÈREMENT VULNÉRABLE

Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse, constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 225-12-1 alinéa 2 du C.P. définit et réprime le recours à la prostitution de mineur ou de personne particulièrement vulnérable.

Notas :

L'article 611-1 du C.P., créé par la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, réprime le recours à la prostitution d'une personne majeure (contravention de 5ème classe).

L'article 225-12-1 alinéa 1 du C.P. réprime le recours à la prostitution d'une personne majeure lorsqu'il est commis en récidive (délit non puni d'une peine d'emprisonnement).

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

- **SOLLICITER, ACCEPTER, OBTENIR DES RELATIONS DE NATURE SEXUELLE**

Les termes solliciter, accepter ou obtenir doivent être entendus dans leur sens courant. L'utilisation de ces mots traduit la volonté du législateur d'ériger en infraction non seulement la commission d'actes de nature sexuelle (relation consommée ou simple attouchement), mais également les actes de nature non sexuelle qui précèdent une telle relation et tendent à l'obtenir.

L'infraction peut être relevée et la procédure diligentée « *dès lors qu'il apparaît qu'un accord a été conclu entre le client et le prostitué mineur sans qu'il soit nécessaire d'attendre le commencement d'un attouchement ou d'un rapprochement sexuel pour intervenir* » (Circulaire ministère justice 02-09 du 24 avril 2002).

Il n'est pas nécessaire non plus que l'auteur ait pris l'initiative de la relation, le simple fait d'accepter une telle relation est punissable, alors même qu'elle lui aurait été proposée par la personne qui se livre à la prostitution, qu'elle soit mineure ou particulièrement vulnérable.

SDCP - DocPro UOPJ

➢ AVEC UN MINEUR OU UNE PERSONNE PARTICULIÈREMENT VULNÉRABLE SE LIVRANT A LA PROSTITUTION

La chambre criminelle de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 mars 1996, défini la prostitution comme l'activité qui consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques, de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui.

La personne se livrant à la prostitution, même de façon occasionnelle (une seule fois suffit), doit être un mineur ou une personne particulièrement vulnérable.

Tout recours à la prostitution d'un mineur est un délit, cela même si le mineur a entre 15 et 18 ans, ou s'il est émancipé. L'âge de la victime est souverainement apprécié par les juges du fond. La preuve de l'âge réel d'une personne de nationalité étrangère peut être rapportée par tout moyen (radiographie osseuse par exemple), aucune force probante n'est donnée aux actes de l'état civil des pays étrangers (Cass. crim., 17 juillet 1991). L'auteur des faits, s'il peut invoquer l'erreur de fait sur l'âge de la victime, doit pouvoir en apporter la preuve.

⚖ *Jurisprudences :*

. Doit être écarté l'argument selon lequel le prévenu ne connaissait pas l'âge de la victime (17 ans) dès lors qu'il avait déjà eu des relations sexuelles avec elle, contre rémunération, à 3 ou 4 reprises et qu'il n'était pas possible d'ignorer cet état de fait, qui ressort à l'évidence de l'apparence physique de la jeune fille prostituée (C.A. Paris, 04 février 2005 confirmée par Cass. crim., 29 mars 2006).

. Le visage imberbe d'un jeune homme qui se prostitue est incompatible avec la croyance du client en sa majorité (C.A. Paris, 06 novembre 2003).

Le recours à la prostitution de personnes particulièrement vulnérables est également incriminé par le texte. Celui-ci prévoit que la vulnérabilité peut être le fait de la maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique, d'un état de grossesse. Il est précisé que cette vulnérabilité doit être apparente ou connue de l'auteur.

➢ UNE RÉMUNÉRATION OU UNE PROMESSE DE RÉMUNÉRATION

L'article 225-12-1 alinéa 2 du C.P. exige une rémunération ou une promesse de rémunération pour que l'infraction soit caractérisée. Le délit n'est pas constitué si une personne a une relation sexuelle avec un mineur ou une personne vulnérable, bien que celui-ci se livre habituellement ou occasionnellement à la prostitution, dès lors que cette relation n'est pas la contrepartie d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération.

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ VOLONTÉ DE L'AUTEUR D'AVOIR DES RELATIONS DE NATURE SEXUELLE AVEC UN MINEUR OU UNE PERSONNE VULNÉRABLE

Il suffit que l'auteur ait l'intention d'avoir des relations de nature sexuelle avec un mineur ou une personne vulnérable qu'il sait se livrer à la prostitution. Cela suppose que l'agent ait eu connaissance de la minorité ou de la particulière vulnérabilité de la victime, ou que cette vulnérabilité soit apparente.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

➢ RECOURS À LA PROSTITUTION DE MINEUR OU PERSONNE VULNÉRABLE AGGRAVÉ DÉLICTUEL

↳ Article 225-12-2 1° à 4° du C.P. premier degré d'aggravation

✓ Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs personnes.

Concernant la notion d'habitude, il est de jurisprudence constante qu'il suffit de deux actes pour la caractériser. Il n'est pas nécessaire que ces actes aient été accomplis à l'encontre de personnes différentes.

✓ Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé d'un réseau de communication.

✓ Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

Le texte vise une autorité « fonctionnelle » qui peut s'entendre aussi bien comme une autorité légale que comme une autorité de fait. Le coupable, investi d'une puissance quelconque sur une personne, en abuse pour commettre l'infraction.

✓ Lorsque l'auteur des faits a délibérément ou par imprudence mis la vie de la personne en danger ou a commis contre elle des violences.

↳ Article 225-12-2 al. 6 du C.P. second degré d'aggravation

✓ Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans (hors les cas dans lesquels les faits constituent un viol ou une agression sexuelle).

Nota : Cette circonstance aggravante peut s'appliquer lorsque l'auteur est mineur ou bien lorsque la relation sexuelle n'a pas été consommée.

Lorsque la relation sexuelle est consommée et que l'auteur est majeur, les faits peuvent constituer un viol ou agression sexuelle.

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	225-12-1 al.2 du C.P.		- 5 ans d'emprisonnement - 75 000 € d'amende
AGGRAVÉE (1° DEGRÉ)		225-12-2 1° à 4° du C.P.	Une des circonstances prévues du 1° au 4° du présent article	- 7 ans d'emprisonnement - 100 000 € d'amende
AGGRAVÉE (2° DEGRÉ)		225-12-2 al. 6 du C.P.	Circonstance prévue au présent alinéa	- 10 ans d'emprisonnement - 150 000 € d'amende

Nota : L'article 225-12-3 précise que lorsque les délits prévus aux articles 225-12-1 al. 2 et 225-12-2 sont commis à l'étranger par un français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable.

↳ Personnes morales

L'article 225-12-4 du C.P. prévoit la responsabilité des personnes morales. Elles encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du C.P. ainsi que les peines prévues par l'article 131-39 (dissolution, interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles, etc.).

© SDCP – Tous droits réservés

- **<u>TENTATIVE</u> : NON**
- **<u>COMPLICITÉ</u> : OUI**

Conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P., la complicité est punissable.

Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LA RÉTRIBUTION INEXISTANTE OU INSUFFISANTE DU TRAVAIL D'UNE PERSONNE VULNÉRABLE OU DÉPENDANTE

Le fait d'obtenir d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli, constitue une infraction

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 225-13 du C.P. définit et réprime la rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ LA FOURNITURE DE SERVICES

Il s'agit d'obtenir l'accomplissement d'un travail ou d'une tâche, mais non la remise d'un bien ou d'une somme d'argent qui eux peuvent être réprimés par l'article 223-15-2 du C.P. (abus frauduleux de l'état d'ignorance).

La loi exige une fourniture de services au pluriel, et non une simple prestation isolée. La réitération facilite la preuve de l'abus, lequel se déduit de l'accomplissement journalier de tâches inadaptées.

➢ ABSENCE OU INSUFFISANCE DE RÉMUNÉRATION

L'article 225-13 du C.P. vise l'absence totale de rétribution ou la rétribution manifestement sans rapport avec le travail accompli.

L'absence totale de rémunération s'entend strictement, il ne doit exister aucune contrepartie, même en nature (logement, nourriture, etc.).

L'insuffisance de rémunération relève de l'appréciation des juges du fond. Il s'agit ici de réprimer une forme moderne de réduction en esclavage. Une embauche irrégulière, des horaires excessifs moyennant une faible rémunération ne suffisent pas à caractériser le délit. Le non-respect du SMIC ou le non-paiement des heures supplémentaires ne peuvent être sanctionnés par ce texte de loi. Pour entrer dans le champ d'application de l'article 225-13, la disproportion manifeste entre la rémunération et le travail accompli doit être relevée.

Les juges peuvent, pour établir cette disproportion, effectuer des comparaisons avec le salaire minimum dans la profession concernée, ils se livrent parfois à des décomptes très précis du nombre d'heures de travail et de la rémunération pour faire apparaître l'absence de rapport entre ces deux éléments.

Si la rémunération est à ce point réduite, ne permettant pas à la personne de satisfaire ses besoins élémentaires, la maintenant dans un rapport de dépendance à l'égard de l'agent, l'infraction est nécessairement constituée.

© SDCP – Tous droits réservés

⚖ *Jurisprudences :*

. Infraction retenue pour le travail de stagiaires d'écoles hôtelières affectés « à la réception de l'hôtel, de 23 heures à 7 heures, 7 jours sur 7, pour une durée de travail hebdomadaire comprise entre 56 et 63 heures et pour une rémunération fixée à 1760 francs pour 190 heures (Cass. crim., 03 décembre 2002).

. Délit constitué pour le travail d'une jeune handicapée, employée par le gérant d'un commerce de fleurs, à son magasin et à son service domestique, moyennant simplement le gîte et le couvert (T.A. Toulouse, 14 février 2002).

➢ UNE VICTIME VULNÉRABLE OU EN ÉTAT DE DÉPENDANCE

La vulnérabilité ou la dépendance visées dans cet article doivent s'entendre au sens large. Elles doivent toutefois être apparentes ou connues de l'auteur.

Concernant la vulnérabilité, il n'est pas exigé qu'elle soit d'une particulière importance. Elle peut être liée à l'état physique ou mental particulier d'une personne (femme enceinte, personne âgée, personne malade, personne handicapée etc.), mais également à son environnement économique, social ou culturel (les personnes immigrées, les chômeurs, les sans-abri, etc.).

La dépendance peut être liée à des raisons économiques (personnes en situation économique précaire tels que les chômeurs ou personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion), mais il peut également s'agir d'une dépendance morale (un maître sur un domestique, des parents sur leurs enfants, etc.).

Ces deux notions peuvent parfois se confondre, cependant l'une ou l'autre doit exister pour caractériser l'infraction.

En outre, l'article 225-15-1 du C.P. établit une présomption de vulnérabilité ou de dépendance concernant les mineurs et les personnes victimes des faits décrits à l'article 225-13 à leur arrivée sur le territoire français.

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ CONSCIENCE DE LA VULNÉRABILITÉ OU DE L'ÉTAT DE DÉPENDANCE DE LA VICTIME

L'auteur doit parfaitement mesurer la vulnérabilité ou l'état de dépendance de la victime à son égard. Cet état de vulnérabilité ou de dépendance doit être apparent ou connu de son auteur.

➢ CONSCIENCE DE L'AUTEUR D'EXIGER LA FOURNITURE DE SERVICES NON RÉTRIBUÉS OU RÉTRIBUÉS INSUFFISAMMENT

L'auteur a pleinement conscience de n'obtenir ces services à ce prix qu'à raison de la vulnérabilité ou de l'état de dépendance de la victime à son égard. L'intention libérale de la victime ne peut être mise en avant dès lors que les services fournis l'ont été dans le cadre d'un rapport de domination. Le bénévolat, qui n'est pas remis en cause par cette incrimination, suppose le respect des personnes qui s'y livrent.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Premier degré d'aggravation
  - ✓ Article 225-15 I 1° du C.P. : lorsqu'elle est commise à l'égard de plusieurs personnes
  - ✓ Article 225-15 II 1° du C.P. :lorsqu'elle est commise à l'égard d'un mineur.
- Second degré d'aggravation
  - ✓ Article 225-15 III 1° du C.P.: lorsqu'elle est commise à l'égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs.

© SDCP – Tous droits réservés

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	225-13 al. 1 du C.P.		- 5 ans d'emprisonnement - 150 000 € d'amende
AGGRAVÉE (1er DEGRÉ)		225-15 I 1° et II 1° du C.P.	Une des circonstances prévues au présent article	- 7 ans d'emprisonnement - 200 000 € d'amende
AGGRAVÉE (2nd degré)		225-15 III 1° du C.P.	Circonstance prévue au présent article	- 10 ans d'emprisonnement - 300 000 € d'amende

↳ Personnes morales

La responsabilité des personnes morales est prévue expressément par l'article 225-16 du C.P. Elles encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du C.P., ainsi que les peines prévues par l'article 131-39 (dissolution, interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles, etc.).

➢ TENTATIVE : NON

➢ COMPLICITÉ : OUI

Conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P., la complicité est punissable.

Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

LA SOUMISSION D'UNE PERSONNE VULNÉRABLE OU DÉPENDANTE À DES CONDITIONS DE TRAVAIL OU D'HÉBERGEMENT INCOMPATIBLES AVEC LA DIGNITÉ HUMAINE

Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 225-14 du C.P. définit et réprime la soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

- **CONDITIONS DE TRAVAIL OU D'HÉBERGEMENT INCOMPATIBLES AVEC LA DIGNITÉ HUMAINE**

  - Notion d'atteinte à la dignité humaine

    La dignité humaine a été proclamée dans de nombreux textes internationaux tels que la Déclaration des Droits de l'Homme, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Ce n'est qu'en 1994, que le Conseil constitutionnel affirme que « l*a sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnel* » (*Cons. Const., 27 juillet 1994*).

    Cette notion est présente dans le libellé de plusieurs infractions prévues par le code pénal. Cependant, ce dernier n'en donne aucune définition exacte. Il appartient aux juges du fond d'en fixer les contours.

    On peut considérer qu'est incompatible avec la dignité humaine ce qui abaisse ou avilit l'être humain dont les droits essentiels sont bafoués. C'est une notion, qui est évolutive par nature et varie avec le temps, puisqu'elle dépend des idées morales communément admises par la moyenne des citoyens.

  - Conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine

    À la différence de ce qui est prévu à l'article 225-13 du C.P., l'article 225-14 du même code suppose l'accomplissement d'un travail quel qu'il soit, mais n'implique pas l'absence ou l'insuffisance de la rémunération. Le délit peut être constitué dès lors que les conditions dans lesquelles ce travail est effectué ne sont pas compatibles avec la dignité humaine.

    L'atteinte à la dignité humaine peut résulter des conditions dans lesquelles le travail est réalisé.

    Il peut s'agir de la nature même des locaux (insalubrité, manque d'aération, etc.), mais aussi des cadences intolérables imposées ou de la durée excessive du travail.

© SDCP – Tous droits réservés

Peuvent être retenues aussi les relations de travail, si celles-ci sont faites d'insultes et/ou de brimades, de comportements vexatoires divers que l'on peut qualifier aussi de violences morales.

Jurisprudence :

. Infraction retenue contre un directeur d'atelier de vêtements de mode qui interdisait à ses salariées de parler, lever la tête, sourire, porter des gilets pour se protéger du froid matinal, d'apporter des coussins qu'elles attachaient à leurs chaises pour un meilleur confort. Il criait et hurlait sur certaines en public, insultait et tenait des propos blessants envers certaines autres. Il faisait couper le chauffage de la cantine en période de froid, privait ses salariées de pause à midi pour que soient dénoncées celles ayant participé à une réunion hors de l'entreprise, et enfin les avait fait défiler devant une cuvette de toilettes souillée pour protester contre l'état de celle-ci (Cass. crim., 04 mars 2003).

L'atteinte peut également résulter du travail qui est, en lui-même, incompatible avec la dignité humaine. Les situations les plus fréquentes sont rencontrées dans le monde du spectacle (lancer de nains, spectacles pornographiques, etc.).

Le travail forcé étant en soi incompatible avec la dignité humaine, le délit est constitué dès lors que les circonstances factuelles permettent d'établir qu'il y a travail forcé (Cass. crim., 13 janvier 2009). La Convention de l'organisation internationale du travail du 28 juin 1930 sur le travail forcé le définit comme « *tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré* ».

- Conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine

La notion d'hébergement au sens de l'article 225-14 du C.P. doit remplir deux conditions. Tout d'abord, l'hébergement doit faire l'objet d'une contrepartie. Le propriétaire doit soit percevoir un loyer, soit obtenir des personnes hébergées des avantages en nature (travail, mise en valeur des lieux, etc.).

Ensuite, l'hébergement doit se poursuivre pendant un certain temps. En effet, l'acception que lui donne le texte de loi implique que sa finalité est de fournir à une personne un logement pour y vivre.

Les situations où l'hébergement est contraire à la dignité humaine peuvent résulter des caractéristiques mêmes du logement : absence de conditions d'hygiènes minimales, absence de chauffage, d'éclairage, etc. Cela peut également être la conséquence d'une inadéquation du logement au regard du nombre de personnes qui y résident.

Jurisprudences :

. Délit constitué pour le fait de louer à une famille de trois personnes comprenant un enfant en bas âge et une femme enceinte, un logement de 20 m^2, contrevenant aux dispositions du règlement sanitaire départemental, présentant une humidité et des conditions de chauffage mettant en péril la santé des occupants (C.A. Paris, 26 juin 1996).

. Infraction retenue pour le fait d'héberger une gardienne de 60 ans et sa fille, dans une loge servant également de lieu de travail pour la réception des habitants de l'immeuble et le tri du courrier, loge sans installation de chauffage, dotée d'une installation électrique dangereuse et d'une fenêtre ne s'ouvrant plus, présentant des traces d'écoulement sur les murs, comportant une minuscule cuisine munie d'un évier délabré, ainsi qu'un WC à la turque servant également de douche(Cass. crim., 23 avril 2003).

➢ UNE VICTIME VULNÉRABLE OU EN ÉTAT DE DÉPENDANCE

La vulnérabilité ou la dépendance visées dans cet article doivent s'entendre au sens large. Elles doivent toutefois être apparentes ou connues de l'auteur.

Concernant la vulnérabilité, il n'est pas exigé qu'elle soit d'une particulière importance. Elle peut être liée à l'état physique ou mental particulier d'une personne (femme enceinte, personne âgée, personne malade, personne handicapée etc.), mais également à son environnement économique, social ou culturel (les personnes immigrées, les chômeurs, les sans-abri, etc.).

© SDCP – Tous droits réservés

La dépendance peut être liée à des raisons économiques (personnes en situation économique précaire tels que les chômeurs ou personnes bénéficiant du revenu de solidarité active), mais il peut également s'agir d'une dépendance morale (un maître sur un domestique, des parents sur leurs enfants, etc.).

Ces deux notions peuvent parfois se confondre, cependant l'une ou l'autre doit exister pour caractériser l'infraction.

En outre, l'article 225-15-1 du C.P. établit une présomption de vulnérabilité ou de dépendance concernant les mineurs et les personnes victimes des faits décrits à l'article 225-13 à leur arrivée sur le territoire français.

Nota : Les deux délits prévus par l'article 225-14 du C.P. peuvent être caractérisés en même temps, mais aussi être retenus avec d'autres infractions liées notamment à la situation de personnes étrangères en situation irrégulière (exemple : exploitation de travailleurs clandestins dans un atelier de confection qui leur sert également de logement).

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ CONSCIENCE DE LA VULNÉRABILITÉ OU DE L'ÉTAT DE DÉPENDANCE DE LA VICTIME

L'auteur doit parfaitement mesurer la vulnérabilité ou l'état de dépendance de la victime à son égard. Cet état de vulnérabilité ou de dépendance doit être apparent ou connu de son auteur.

➢ CONSCIENCE DE L'AUTEUR D'HÉBERGER OU DE FAIRE TRAVAILLER UNE PERSONNE VULNÉRABLE OU DÉPENDANTE DANS DES CONDITIONS INCOMPATIBLES AVEC LA DIGNITÉ HUMAINE

L'auteur a pleinement conscience de l'incompatibilité avec la dignité humaine des conditions de travail ou d'hébergement auxquelles il soumet les personnes.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Premier degré d'aggravation
  - ✓ Article 225-15 I 2° du C.P. : lorsqu'elle est commise à l'égard de plusieurs personnes
  - ✓ Article 225-15 II 2° du C.P. :lorsqu'elle est commise à l'égard d'un mineur.
- Second degré d'aggravation
  - ✓ Article 225-15 III 2° du C.P.: lorsqu'elle est commise à l'égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs.

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

- Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	225-14 du C.P.		- 7 ans d'emprisonnement - 200 000 € d'amende
AGGRAVÉE (1er DEGRÉ)		225-15 I 2° et II 2° du C.P.	Une des circonstances prévues au présent article	- 10 ans d'emprisonnement - 300 000 € d'amende
AGGRAVÉE (2nd DEGRÉ)	CRIME	225-15 III 2° du C.P.	Circonstance prévue au présent article	- 15 ans réclusion criminelle - 400 000 € d'amende

© SDCP – Tous droits réservés

↳ Personnes morales

La responsabilité des personnes morales est prévue expressément par l'article 225-16 du C.P. Elles encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du C.P., ainsi que les peines prévues par l'article 131-39 du C.P. (dissolution, interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles, etc.) et la confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre l'infraction.

- **TENTATIVE : NON**
- **COMPLICITÉ : OUI**

Conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P., la complicité est punissable.

Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

L'ATTEINTE À L'INTÉGRITÉ DU CADAVRE

Toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 225-17 alinéa 1 du C.P. prévoit et réprime l'atteinte à l'intégrité du cadavre.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ LE CORPS D'UN DÉFUNT

L'article 225-17 alinéa 1 du C.P. tend à protéger la dépouille mortelle humaine. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu inhumation du corps, l'infraction peut être réalisée indépendamment de tout apprêt funéraire.

L'infraction pourra être constatée sur les lieux mêmes du décès, à la morgue ou chambre funéraire, mais aussi plus tardivement après l'inhumation.

➢ UNE ATTEINTE A L'INTÉGRITÉ DU CADAVRE

L'atteinte à l'intégrité du cadavre n'est pas définie par le code pénal, il est seulement mentionné qu'elle est commise par quelque moyen que ce soit.

Il peut s'agir de dépeçage, de coups de feu, de coups de couteau ou de bâton ayant entraîné une lésion ou une ecchymose, de morsure ou de griffure, du fait d'exciter un animal pour qu'il s'attaque au corps. Il peut également s'agir de l'exhumation d'un corps, de vol dans un cercueil, de prélèvements d'organes ou d'expérimentations en dehors des cadres prévus par la loi. Les pratiques nécrophiles entrent également dans le champ de l'incrimination.

Jurisprudences :

. Délit retenu pour des fossoyeurs auxquels il était reproché de sauter sur des cercueils ou de les forcer avec un instrument pour y prendre des bijoux ou des dents en or (Cass. crim., 25 octobre 2000).

. Incrimination retenue pour des individus qui avaient exhumé le cadavre d'une jeune fille pour prendre des clichés indécents (T.G.I. Arras, 27 octobre 1998).

Cette infraction ne peut bien évidemment pas être retenue à l'encontre des médecins pratiquant des autopsies, prélèvements d'organes ou dissections. Ces professionnels sont protégés par l'article 122-4 du C.P. qui dispose que « *n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires* ».

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ CONSCIENCE DE L'AUTEUR DE COMMETTRE UN ACTE DE NATURE A PORTER ATTEINTE A L'INTÉGRITÉ DU CADAVRE

L'auteur a pleinement conscience d'accomplir un acte qui est de nature à porter atteinte au respect dû aux morts. Le mobile importe peu.

© SDCP – Tous droits réservés

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Aucune

V - RÉPRESSION

PEINES ENCOURUES

- Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	225-17 al.1 du C.P.		- 1 an d'emprisonnement - 15 000 € d'amende

- Personnes morales

La responsabilité des personnes morales est prévue expressément par l'article 225-18-1 du C.P. Elles encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du C.P., ainsi que les peines prévues par l'article 131-39 du C.P. (dissolution, interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles, etc.).

TENTATIVE : NON

COMPLICITÉ : OUI

Conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P., la complicité est punissable.

Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

LA VIOLATION ET LA PROFANATION DE TOMBEAUX, DE SÉPULTURES, D'URNES CINÉRAIRES OU DE MONUMENTS ÉDIFIÉS À LA MÉMOIRE DES MORTS

La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d'urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts, constituent une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 225-17 alinéa 2 du C.P. prévoit et réprime la violation ou la profanation de tombeaux, sépultures, d'urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ LES LIEUX ET OBJETS PROTÉGÉS

L'article 225-17 alinéa 2 du C.P. protège les tombeaux, sépultures, urnes cinéraires et les monuments édifiés à la mémoire des morts.

Le tombeau est un monument élevé sur les restes d'un mort. Tous les actes y portant atteinte sont punissables, sauf s'il n'a pas encore servi de sépulture à un être humain.

La sépulture s'entend au sens de lieu où le défunt a été enterré, mais il peut s'agir aussi du drap mortuaire ou du cercueil avant l'inhumation,

L'urne cinéraire est un vase fermé dans lequel sont conservées les cendres du défunt après sa crémation. La loi protège ces urnes au même titre que les autres sépultures, tout comme les emplacements de colombarium, les caveaux d'urnes, ou les monuments sur lesquels elles peuvent être scellées.

Les monuments édifiés à la mémoire des morts sont des monuments collectifs édifiés en mémoire de personnes tombées pour la patrie, et qui ne comportent pas de sépulture. Cela peut également être une plaque commémorative fixée sur un mur d'habitation, ou apposée à l'endroit où a été tué un soldat ou un combattant de la résistance.

➢ UN ACTE DE VIOLATION OU DE PROFANATION

L'acte doit être matérialisé par une action physique ou une voie de fait. Il peut s'agir de dégradations de la sépulture telles que bris d'une pierre tombale, inscriptions, dessins etc. Sont également considérés comme des actes de violation ou de profanation, le fait d'arracher des fleurs plantées par les héritiers du défunt, le fait d'ouvrir le caveau et d'en retirer le cercueil, placarder sur le tombeau un écrit injurieux et diffamatoire, briser le crucifix déposé sur le corps d'un défunt.

L'exhumation faite dans les règles prescrites par la loi, ainsi que l'ouverture de sépultures très anciennes dans un intérêt historique ne sont pas punissables.

© SDCP – Tous droits réservés

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ **CONSCIENCE DE L'AUTEUR DE VIOLER OU PROFANER UN TOMBEAU, UNE SÉPULTURE, UNE URNE CINÉRAIRE OU UN MONUMENT ÉDIFIÉ À LA MÉMOIRE DES MORTS**

C'est en toute connaissance de cause que l'auteur outrage le tombeau, la sépulture, l'urne ou le monument. Il a pleinement conscience d'accomplir un acte de nature à porter atteinte au respect dû aux morts. Le mobile est indifférent.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

↳ Article 225-17 alinéa 3 du C.P.

Lorsque la violation ou la profanation de tombeaux, sépultures, urnes cinéraires ou monuments édifiés à la mémoire des morts ont été accompagnées d'atteinte à l'intégrité du cadavre.

V - RÉPRESSION

➢ **PEINES ENCOURUES**

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	225-17 al. 2 du C.P.		- 1 an d'emprisonnement - 15 000 € d'amende
AGGRAVÉE		225-17 al. 3 du C.P.	Circonstance prévue au présent alinéa	- 2 ans d'emprisonnement - 30 000 € d'amende

↳ Personnes morales

La responsabilité des personnes morales est prévue expressément par l'article 225-18-1 du C.P.. Elles encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du C.P., ainsi que les peines prévues par l'article 131-39 du C.P. (dissolution, interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles, etc.).

➢ **TENTATIVE : NON**

➢ **COMPLICITÉ : OUI**

Conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P., la complicité est punissable.

Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LES ATTEINTES À LA PERSONNALITÉ

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

L'ATTEINTE À L'INTIMITÉ DE LA VIE PRIVÉE

Constituent des infractions :

– la captation, l'enregistrement ou la transmission, sans son consentement, des paroles d'une personne prononcées à titre privé ou confidentiel.

– la fixation, l'enregistrement ou la transmission, sans son consentement, de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

– la captation, l'enregistrement, ou la transmission de la localisation en temps réel ou en différé d'une personne, sans son consentement.

La conservation, l'utilisation ou la divulgation d'un document ou enregistrement issu de ces agissements constitue également une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 226-1 du C.P. définit et réprime les atteintes à l'intimité de la vie privée d'une personne.

L'article 226-2 du C.P. définit et réprime la conservation, la diffusion ou l'utilisation de tout document ou enregistrement obtenu à l'aide d'une atteinte à l'intimité de la vie privée.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

- **AU MOYEN D'UN PROCÉDÉ QUELCONQUE**

  Sont ainsi visés toutes les méthodes permettant de parvenir au résultat recherché, soit par le biais de dispositifs techniques mais également à l'aide de procédés ne faisant pas appel à un appareil.

- **LA CAPTATION, L'ENREGISTREMENT OU LA TRANSMISSION DES PAROLES D'UNE PERSONNE PRONONCÉES À TITRE PRIVÉ OU CONFIDENTIEL**

  - La captation

    Le code pénal vise principalement l'audition, par un ou des tiers, grâce à des moyens techniques appropriés, de conversations téléphoniques. Sont également concernés les propos tenus de vive voix alors que le locuteur est éloigné de toute oreille indiscrète, mais que des moyens clandestins de captation ou d'amplification rendent audibles à des personnes censées ne pas pouvoir les entendre.

  - L'enregistrement

    C'est le fait d'enregistrer, au moyen d'un appareil quelconque, des paroles prononcées à titre privé par une personne et cela quels que soient les résultats techniques de l'enregistrement. En ce sens, l'infraction est constituée même si les propos enregistrés sont inaudibles.

© SDCP – Tous droits réservés

- La transmission

Elle vise tout moyen permettant la mise à disposition, à un ou plusieurs destinataires avertis, de la parole indûment captée. L'expédition d'un enregistrement matériel ou dématérialisé peut constituer cette transmission.

- Des paroles d'une personne prononcées à titre privé ou confidentiel

Le délit est constitué dès lors que les paroles captées ou enregistrées ont été prononcées indifféremment dans un lieu privé ou public. Les propos tenus n'ont pas vocation à être rendus publics, que ce soit parce qu'ils touchent à l'intimité ou parce que l'on souhaite les entourer d'une part de secret.

Jurisprudence :
. L'enregistrement de la parole ou de l'image d'une personne placée en garde à vue n'échappe pas ipso facto au champ d'application de l'atteinte à l'intimité de sa vie privée (Cass.crim. ,21 avril 2020).

- Sans le consentement de la personne

L'auteur des paroles n'a pas donné son accord pour qu'elles soient captées, enregistrées ou transmises.

À l'inverse, le consentement est présumé lorsque « l'atteinte » est accomplie au vu et au su de cette personne sans qu'elle s'y soit opposée, alors même qu'elle pouvait le faire.

Jurisprudence :
. Le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée au sens de l'article 226-1 du code pénal n'est pas caractérisé à l'encontre d'un policier municipal qui, lors d'un contrôle routier, fait usage d'une caméra en dehors d'un cadre légal et filme le conducteur au volant de son véhicule. Cet acte étant réalisé au vu et au su du conducteur, la cour d'appel devait rechercher les éléments qui pouvaient être de nature à emporter sa conviction que le conducteur était opposé à être filmé, la charge de cette preuve ne pesant pas sur le prévenu mais sur le ministère public (Cass. crim., 28 mars 2023).

Dans le cas d'un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l'autorité parentale, dans le respect de l'article 372-1 du code civil.

LA FIXATION, L'ENREGISTREMENT OU LA TRANSMISSION DE L'IMAGE D'UNE PERSONNE SE TROUVANT DANS UN LIEU PRIVÉ

Il a toujours été admis que toute personne a le droit d'interdire la reproduction, sans autorisation, de son image, celle-ci constituant le prolongement de sa personnalité. Ce droit ne souffre aucune exception, que la personne soit un simple anonyme, une vedette de cinéma ou une personne publique.

- La fixation

Cela inclut le recours aux appareils photos ou caméras vidéo.

- L'enregistrement

L'image fixe ou animée est sauvegardée sur tout type de support, qu'il soit numérique ou qu'il recoure à des technologies plus anciennes.

- La transmission

Tout transfert du support de l'image illicite vers un ou des tiers avertis tombe sous le coup de cette incrimination.

- De l'image d'une personne

Est de ce fait exclue la photographie du lieu de vie d'une personne ou de ses biens, même prise en dehors de son consentement.

- En un lieu privé

Cela restreint le champ d'application de l'infraction.

Jurisprudence :
. Le lieu privé doit être conçu comme un endroit qui n'est ouvert à personne sauf autorisation de celui qui l'occupe de manière permanente ou temporaire (Cass. crim., 28 novembre 2006).

© SDCP – Tous droits réservés

La notion de lieu privé est définie au cas par cas. Sont ainsi considérés comme tels :

- ✓ Une chambre d'hôpital (C.A. Paris, 17 mars 1986)
- ✓ Une prison (T.G.I. Paris, 23 octobre 1986)
- ✓ Un commissariat (T.G.I. Paris, 25 mai 1983)

↳ Sans le consentement de la personne

On retrouve ici les mêmes circonstances que pour les paroles, y compris lorsqu'il s'agit d'un mineur.

Jurisprudences :

Ne tombent pas sous le coup de cet article :

. Le procédé photographique utilisé par la police ou la gendarmerie en vue d'établir la matérialité de la contravention d'excès de vitesse (Cass. 2ème civ., 29 juin 1988).

. La prise de photos dans le cadre de la signalisation anthropométrique à l'occasion d'une enquête judiciaire (Cass. crim., 18 décembre 2003).

➢ LA CAPTATION, L'ENREGISTREMENT OU LA TRANSMISSION DE LA LOCALISATION EN TEMPS RÉEL OU EN DIFFÉRÉ D'UNE PERSONNE SANS SON CONSENTEMENT

↳ La captation

Tout dispositif technique est envisageable. Cela peut s'entendre du placement clandestin d'une balise sur une personne ou un moyen de transport ou de l'installation d'un logiciel espion dans un moyen de communication mobile par exemple.

↳ L'enregistrement

Les données de localisation (positionnement géographique éventuellement accompagné d'un horodatage) sont stockées sur tout type de support.

↳ La transmission

Les données sont mises à disposition d'un ou de plusieurs tiers avertis. Que cela s'opère en temps réel, en différé ou en un seul bloc une fois la localisation terminée est sans importance.

↳ De la localisation en temps réel ou différé

Le niveau de précision de cet aspect importe peu, qu'il s'agisse d'une zone couverte par un relais de communication ou de données géographiques précises de type GPS.

↳ Sans le consentement de la personne

Celle-ci n'a pas donné son accord à la localisation.

La présomption de consentement prévue pour les paroles et l'image ne trouve pas à s'appliquer à la localisation, cette dernière étant très facilement clandestine (cas de l'installation d'un logiciel espion).

Dans le cas d'un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l'autorité parentale, dans le respect de l'article 372-1 du code civil. Il suffit de l'opposition de l'un d'eux pour rendre la localisation illicite. Cela permet au parent victime de violences conjugales s'étant, avec son enfant, isolé de son agresseur en un lieu tenu secret, de s'opposer à ce que ce dernier puisse légalement mettre en place un dispositif de localisation de l'enfant du couple.

➢ LA CONSERVATION, LA DIVULGATION OU L'UTILISATION D'UN ENREGISTREMENT OU D'UN DOCUMENT OBTENU À L'AIDE UNE ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE

Il s'agit d'une infraction de conséquence d'une atteinte à l'intimité de la vie privée.

© SDCP – Tous droits réservés

- Un document ou enregistrement provenant d'une atteinte à la vie privée

Il s'agit du produit des atteintes à l'intimité de la vie privée prévues par l'article 226-1 du C.P. . Si le terme d'enregistrement semble s'appliquer principalement aux voies et aux images, celui de document permet, de surcroît, d'inclure tous les supports, y compris ceux liés au suivi géographique.

- La conservation

Indépendamment de toute divulgation ou de toute utilisation, le simple fait de garder à sa disposition le produit de l'atteinte se trouve réprimé. Cela peut permettre d'empêcher préventivement la publication ou la divulgation, mais aussi de prévenir tout risque de chantage pouvant s'exercer ultérieurement.

- L'utilisation

Elle peut avoir lieu en public ou non. Ainsi tombe sous le coup de cette incrimination le fait, par un des conjoints, d'utiliser des enregistrements illicites dans le cadre d'une procédure de divorce.

- La diffusion

Est également punissable la divulgation, qui s'entend au sens large, celle-ci pouvant être effectuée par voie de presse, par la radio, la télévision – c'est-à-dire avec l'objectif de toucher le plus grand nombre – mais aussi par la simple communication à un tiers jusqu'alors ignorant la nature de ce qui est dévoilé.

La recherche de responsabilité peut amener à aller au-delà de la personne qui est à l'initiative de la diffusion de ces contenus illicites, puisque l'article prévoit de réprimer celui qui laisse porter à la connaissance du public. Il est ainsi envisagé que toute personne ayant connaissance de la nature illicite du document ou de l'enregistrement et qui aurait, avant sa divulgation, le pouvoir de rendre cette dernière impossible, est tenue d'agir pour empêcher la diffusion. Faute de cela, elle est également considérée comme auteur de l'infraction.

Lorsque le délit est commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. Il est ainsi fait référence à l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui établie une hiérarchie des auteurs du délit selon l'ordre suivant : les directeurs de publication ; à défaut, les auteurs ; à défaut, les imprimeurs ; à défaut, les vendeurs, distributeurs et afficheurs.

III - ÉLÉMENT MORAL

CONSCIENCE DE SE LIVRER À UN ACTE ILLICITE

Dans le cas des paroles, l'auteur sait que celles-ci ont vocation à demeurer au sein d'un cercle restreint de destinataires, voire à rester secrète. Pour ce qui est des images, il a connaissance de la nature privée du lieu où il procède à l'atteinte.

VOLONTÉ DE PORTER ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE D'AUTRUI

L'auteur a pris le parti de ne pas respecter la vie privée de la victime, quelle que soit sa motivation : enrichissement, règlement de compte, volonté de nuire, etc.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Article 226-1 alinéa 7 du C.P.

Lorsque les faits prévus à l'article 226-1 du C.P. sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

© SDCP – Tous droits réservés

- Article 226-1 alinéa 8 du C.P.
  Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, titulaire d'un mandat électif public ou candidate à un tel mandat ou d'un membre de sa famille.
- Article 226-2-1 alinéa 1 du C.P.
  Lorsque les faits portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé.

V - RÉPRESSION

PEINES ENCOURUES

- Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	226-1 du C.P.		- 1 an d'emprisonnement - 45 000 € d'amende
		226-2 du C.P.		
AGGRAVÉE		226-1 al.7 du C.P.	Circonstance prévue au présent alinéa	- 2 ans d'emprisonnement - 60 000 € d'amende
		226-1 al.8 du C.P.	Circonstance prévue au présent alinéa	
		226-2-1 al.1 du C.P.	Circonstance prévue au présent alinéa	

- Personnes morales
  L'article 226-7 du C.P. prévoit la responsabilité pénale des personnes morales.

TENTATIVE : OUI

L'article 226-5 du C.P. prévoit expressément la tentative des délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 du C.P..

COMPLICITÉ : OUI

Conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P., la complicité est punissable.

Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LA DIFFUSION, SANS L'ACCORD DE LA PERSONNE CONCERNÉE, D'UN ENREGISTREMENT OU DOCUMENT PORTANT SUR DES PAROLES OU IMAGES À CARACTÈRE SEXUEL

La diffusion, sans l'accord de la personne concernée, d'un enregistrement ou document portant sur des paroles ou images à caractère sexuel préalablement obtenu avec son consentement ou fourni par elle-même, constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 226-2-1 al. 2 du C.P. définit et réprime la diffusion, sans l'accord de la personne concernée, d'un enregistrement ou document portant sur des paroles ou images à caractère sexuel.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

Ces agissements ont été popularisés en France sous leur appellation anglophone de « *revenge porn* », phénomène initialement répandu aux États-Unis. En France, on parle aujourd'hui également de « pornodivulgation ».

La pornodivulgation consiste donc à obtenir, avec l'accord de son partenaire ou ex-partenaire des vidéos, des photos, des enregistrements, ou encore des échanges de messages (« sexting »), présentant un caractère érotique ou pornographique, puis à les diffuser sans le consentement de la personne concernée.

- **UN ENREGISTREMENT OU DOCUMENT OBTENU AVEC LE CONSENTEMENT EXPRÈS OU PRÉSUMÉ DE LA PERSONNE, OU PAR ELLE-MÊME**

  À la différence de l'atteinte à la vie privée de l'article 226-1 du C.P., la personne est consentante à être filmée, photographiée ou enregistrée.

  Le support peut être visuel (une photo), audio (une bande son) audiovisuel (une vidéo) ou écrit (un échange de messages). L'aspect matériel ou totalement numérisé importe peu.

- **UN CARACTÈRE SEXUEL**

  Le Conseil constitutionnel a estimé que les termes « un caractère sexuel » sont suffisamment clairs et précis pour garantir contre le risque d'arbitraire, tout en relevant qu'il appartient aux juridictions compétentes d'apprécier le caractère sexuel des paroles ou images diffusées (décision n° 2021-933 QPC du 30 septembre 2021).

- **UNE DIFFUSION SANS ACCORD**

  L'enregistrement ou le document est porté à la connaissance du public ou d'un tiers sans l'accord de la victime, soit parce qu'elle a manifesté son opposition, soit parce qu'elle n'a pas pu s'y opposer, n'ayant pas été consultée en ce sens.

© SDCP – Tous droits réservés

NOTA :Si l'auteur exige de la victime des faveurs sexuelles en usant de la menace de diffuser le contenu intime, l'infraction de harcèlement sexuel prévue à l'article 222-33 II est constituée. S'il obtient une signature, un engagement ou une renonciation, la révélation d'un secret, la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque en usant de cette même menace, l'infraction de chantage prévue à l'article 312-10 est constituée.

L'accord à être filmé ou photographié ne vaut pas accord à la diffusion. En ce sens, si bien souvent la vidéo ou photo est prise de telle façon qu'il ne fait aucun doute que la victime avait conscience de la présence d'une caméra en marche – ce qui permet de présumer de son assentiment – il appartient à l'auteur de prouver qu'il a reçu l'accord en vue d'une diffusion. Dans le cas contraire, la déclaration de la victime indiquant qu'elle n'a pas manifesté son approbation donne corps au délit. C'est la raison pour laquelle l'article 226-6 impose le dépôt d'une plainte.

III - ÉLÉMENT MORAL

- **CONSCIENCE DE L'AUTEUR DE DIFFUSER , SANS ACCORD DE LA PERSONNE, UN ENREGISTREMENT OU DOCUMENT PORTANT SUR DES PAROLES OU IMAGES À CARACTÈRE SEXUEL**

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

Aucune.

V - RÉPRESSION

- **PEINES ENCOURUES**
  - Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	226-2-1 al.2 du C.P.		- 2 ans d'emprisonnement - 60 000 € d'amende

  - Personnes morales
    L'article 226-7 du C.P. prévoit la responsabilité pénale des personnes morales.

- **TENTATIVE : OUI**

L'article 226-5 du C.P. prévoit expressément la tentative du délit prévu à l'article 226-2-1 du C.P..

- **COMPLICITÉ : OUI**

Conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P., la complicité est punissable.

Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

L'ATTEINTE À L'INTIMITÉ D'UNE PERSONNE

Le fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu'il est commis à l'insu ou sans le consentement de la personne constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 226-3-1 du C.P. prévoit et réprime l'atteinte à l'intimité d'une personne.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

- **UNE OBSERVATION DES PARTIES INTIMES DISSIMULÉES D'UNE PERSONNE**

La loi n°2018-703 du 3 août 2018 a prévu que tout moyen pouvait être utilisé pour apercevoir les parties intimes de la victime.

Le délit est constitué si la victime a caché son intimité à la vue des tiers :

- soit avec ses habits ;
- soit parce qu'elle se trouvait dans un lieu clos.

Cette infraction permet notamment de réprimer les individus qui utilisent un miroir afin de regarder l'entrejambe de femmes, assises ou debout lorsque celles-ci sont en robe ou en jupe.

Elle vise également les individus qui regardent en cachette dans les cabines d'essayage.

- **À SON INSU OU SANS SON CONSENTEMENT**

L'auteur doit avoir agi à l'insu ou sans le consentement de la victime.

III - ÉLÉMENT MORAL

- **CONSCIENCE DE L'AUTEUR DE COMMETTRE UN ACTE IMPUDIQUE**
- **VOLONTÉ D'ATTENTER À L'INTIMITÉ DE LA PERSONNE**

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Article 226-3-1 alinéa 2 du C.P.
  - ✓ Lorsqu'ils sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  - ✓ Lorsqu'ils sont commis sur un mineur ;
  - ✓ Lorsqu'ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

© SDCP – Tous droits réservés

✓ Lorsqu'ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
✓ Lorsqu'ils sont commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
✓ Lorsque des images ont été fixées, enregistrées ou transmises.

Il s'agit de réprimer les personnes qui utilisent leur téléphone portable ou de petits appareils photo ou de petites caméras pour filmer l'entrejambe des femmes, assises ou debout lorsque celles-ci sont en robe ou en jupe.

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	226-3-1 al. 1 du C.P.		- 1 an d'emprisonnement - 15 000 € d'amende
AGGRAVÉE		226-3-1 al. 2 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	- 2 ans d'emprisonnement - 30 000 € d'amende

↳ Personnes morales

La responsabilité des personnes morales est prévue expressément par l'article 226-7 du C.P..

➢ TENTATIVE : OUI

La tentative de l'infraction d'atteinte à l'intimité d'une personne est prévue expressément par l'article 226-5 du C.P.

➢ COMPLICITÉ : OUI

Conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P., la complicité est punissable.

Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

LA VIOLATION DE DOMICILE

L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, constitue une infraction.

Le maintien dans le domicile d'autrui à l'issue de cette introduction illégitime constitue également une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 226-4 du C.P. définit et réprime la violation de domicile commise par un particulier.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ **UN DOMICILE**

Constitue notamment le domicile d'une personne, tout local d'habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu'il s'agisse de sa résidence principale ou non.

Il peut s'agir aussi bien du domicile légal que de la simple résidence ou du lieu de séjour occasionnel; d'un lieu occupé à titre de propriétaire ou à titre de simple occupant précaire, la seule condition étant que le lieu protège l'intimité.

La notion de domicile est étendue aux logements inoccupés contenant des meubles.

Cependant, la présence de tels meubles ne saurait, permettre, à elle seule, la caractérisation de ce délit. Il appartient au juge d'apprécier si la présence de ces meubles permet de considérer que la personne a le droit de s'y dire chez elle. Il convient se référer à ceux qui signalent une occupation effective des lieux à titre de domicile, au sens de l'article 534 du code civil (ex : une table, des chaises, un lit, un canapé, des appareils électroménagers). En revanche, la seule présence d'une bicyclette ou d'un carton de livres dans un logement vacant ne saurait conduire à regarder ce logement comme un domicile.

Ont été ainsi considérés comme des domiciles :

- ✓ L'appartement loué, la maison de campagne, la maison de vacances, la demeure inoccupée temporairement ;
- ✓ Les dépendances d'une maison se trouvant dans l'enceinte même de la maison ou à proximité immédiate de celle-ci, dès lors qu'elles en constituent le prolongement : débarras, garage, balcon, terrasse (Cass. crim. 8 février 1994, n°92-83.151), poulailler, remise, cour close d'un immeuble, etc. ;
- ✓ Le logement occupé sans titre et pacifiquement ;
- ✓ la chambre d'hôtel ;
- ✓ Le bureau, les locaux professionnels. Cependant, les lieux qui sont ouverts au public ne bénéficient pas de la protection accordée au domicile pendant les heures d'ouverture ;
- ✓ Le véhicule aménagé pour l'habitation, la caravane, la roulotte, la tente ;
- ✓ Le yacht de plaisance, le voilier de haute mer ou la péniche (comprendre un navire habitable).

© SDCP – Tous droits réservés

La jurisprudence consacre une définition extensive de la notion de domicile. Ont également été assimilés à des domiciles :

- ✓ Un box fermé non attenant au domicile (Cass. crim. 29 mars 1994)
- ✓ Un garage dans un parking souterrain considéré comme une annexe au domicile (Cass. crim. 23 janvier 2013).

Toutefois, même si la jurisprudence a une approche assez large du domicile, elle introduit tout de même une notion de proximité.

En effet, « peuvent entrer dans la notion de domicile, même s'il ne s'agit pas de lieux où il est possible de vivre, les dépendances d'un local d'habitation » et d'ajouter que « dans toutes ces hypothèses, la dépendance doit être une annexe au domicile et se trouver à proximité de celui-ci ». La jurisprudence affirme clairement la nécessité d'un lien étroit et immédiat unissant la dépendance à l'habitation.

Ne sont pas considérés comme étant des domiciles :

- ✓ Le logement vide de meuble entre deux locations ;
- ✓ L'immeuble en construction ;
- ✓ L'appartement partiellement détruit et devenu inhabitable ;
- ✓ La cour d'un immeuble lorsqu'elle n'est pas close ;
- ✓ La hutte de chasse ne comportant aucun aménagement ;
- ✓ Le local réservé à la vente ;
- ✓ Le bloc opératoire (accès cependant limité) ;
- ✓ Le casier d'une consigne de gare ;
- ✓ Le véhicule automobile (qui ne se trouve pas au domicile) ;
- ✓ Le bateau ne comportant aucun aménagement intérieur.

➢ INTRODUCTION AU MOYEN DE MANŒUVRES, MENACES, VOIES DE FAIT OU CONTRAINTE

La variété des moyens envisagés met en relief l'aspect non désiré de l'entrée de l'intrus dans les lieux, que l'occupant légitime ait été présent ou non. Il ne s'agit donc pas d'une personne initialement invitée à entrer ou séjourner.

- ✓ Les manœuvres :
  Tout procédé astucieux ou toute ruse mis en œuvre pour favoriser l'introduction illicite.
- ✓ Les menaces :
  Peuvent être caractérisées par des comportements inquiétants ou des paroles d'une personne prête à accomplir des actes de violence.
- ✓ La voie de fait :
  Tout acte de violence à l'encontre des biens ou des personnes. Constituent également une voie de fait, le fait d'enlever une partie de la toiture, de défoncer au moyen d'une masse la porte d'entrée, ou de passer par une fenêtre laissée ouverte. La violence contre les choses peut consister dans l'escalade d'un mur, d'une terrasse, d'un portail bas et en mauvais état, le forçage d'une serrure, le bris d'un carreau ou d'une vitre ou le descellement des barreaux d'une fenêtre. Ainsi, l'existence d'une introduction illicite n'a pu être retenue lorsque la porte d'un local violé n'était pas fermée à clés.
- ✓ La contrainte :
  Toute situation ou le consentement de l'occupant n'est pas libre.

© SDCP – Tous droits réservés

➢ MAINTIEN À L'ISSUE D'UNE ENTRÉE ILLÉGITIME

Est ici visé l'impact de l'infraction dans la durée, au-delà du moment de l'entrée. Peuvent également être poursuivies des personnes venues par la suite demeurer en ce lieu alors même qu'elles ont profité de l'entrée illicite commise par un tiers, dès lors qu'elles ont agi en connaissance de cause.

Le délit de violation de domicile est une infraction continue. Il est ainsi possible d'agir dans le cadre d'une enquête de flagrance tant que perdure l'occupation illicite, sans nécessité d'établir que ce maintien est également le fait de nouvelles manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.

➢ HORS LES CAS OÙ LA LOI LE PERMET

↳ Cas d'introduction légitime dans le domicile :

- ✓ Réclamation faite de l'intérieur de la maison
  Il s'agit de l'appel au secours, sous forme de cris ou de hurlements. L'introduction est justifiée même si l'appel s'avère fantaisiste.
- ✓ Maison atteinte ou menacée par un incendie ou une inondation
  Cette hypothèse se distingue de la précédente par le fait que la réclamation de l'intérieur n'est pas nécessaire ; le péril peut même être ignoré des occupants.
- ✓ Assistance à personne en péril
  Dès lors que des renseignements ou indices incitent à croire qu'une personne est gravement en péril dans un domicile, l'introduction est justifiée par ordre de la loi (appel sans réponse, odeur suspecte, absence anormale d'une personne seule, etc).

Nota : Les logements vacants non meublés, ainsi que les logement proposés à la location, meublés ou non, ne sont pas considérés comme des domiciles au sens l'article 226-4 du C.P. L'occupation frauduleuse de tels locaux est prévue et réprimée aux articles 315-1 et 315-2 du C.P.

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ LA VOLONTÉ DE S'INTRODUIRE OU DE SE MAINTENIR DANS LE DOMICILE D'AUTRUI À SON INSU OU CONTRE SON GRÉ

➢ LA CONSCIENCE D'AGIR EN DEHORS DES CAS PRÉVUS PAR LOI

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

Aucune

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	226-4 du C.P.		- 3 ans d'emprisonnement - 45 000 € d'amende

➢ TENTATIVE : OUI

Elle est prévue à l'article 226-5 du C.P.

© SDCP – Tous droits réservés

- **COMPLICITÉ : OUI**

  Les règles générales relatives à la complicité s'appliquent.

- **LA PROPAGANDE OU LA PUBLICITÉ EN FAVEUR DE MÉTHODES VISANT À FACILITER OU À INCITER À LA COMMISSION DU DÉLIT DE VIOLATION DE DOMICILE : INFRACTION DISTINCTE**

L'article 226-4-2-1 du C.P. incrimine le fait de faire la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de méthodes visant à faciliter ou à inciter à la commission des délits de violation de domicile (art. 226-4 du C.P.) et d'occupation frauduleuse d'un local à usage d'habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel (art. 315-1 du C.P.). Ce délit vise notamment à sanctionner les auteurs de vidéos diffusées sur les réseaux sociaux qui sont de véritables « modes d'emploi du squat » (délivrance d'informations pour forcer une serrure ou de conseils fournis afin de faciliter l'installation ou la pérennisation de «squats»).

La commission de ce délit est sanctionnée d'une amende de 3 750 euros.

Lorsque ce délit est commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables, ce qui permet de préciser les responsabilités de chacun (éditeur, auteur, imprimeur…).

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

L'USURPATION DE L'IDENTITÉ D'UN TIERS EN VUE DE LUI NUIRE

Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, constitue une infraction.

Elle peut également être commise sur un réseau de communication au public en ligne.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 226-4-1 alinéa 1 du C.P. prévoit et réprime le délit d'usurpation d'identité d'un tiers ou l'usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.

L'alinéa 2 de cet article prévoit et réprime ce délit commis sur un réseau de communication au public en ligne.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

- **UNE USURPATION D'IDENTITÉ**
  - Une usurpation
    Elle consiste dans le fait, pour une personne d'utiliser ou s'attribuer une identité qui ne lui appartient pas.
  - Une identité
    L'identité usurpée doit réellement exister ou être identifiable.
    L'identité s'entend d'un ensemble de données de nature à identifier une personne. La possibilité d'identifier la victime ne se résume pas seulement à la connaissance de son état civil. Sont également visés par le législateur les renseignements qui rendent une personne identifiable (numéro de téléphone, immatriculation de véhicule, adresse IP).
- **UN USAGE DE DONNÉES DE TOUTE NATURE**

Il peut s'agir de données personnelles qui se définissent comme toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable.

Si le législateur n'a pas présenté de notion restrictive quant au support utilisé (écrit, image, vidéo), il envisage précisément dans son alinéa 2 l'infraction commise sur un réseau de communication au public en ligne (internet).

Dans ce dernier cas, il peut s'agir pour l'auteur de créer un faux profil, un blog, ou rédiger des commentaires sous l'identité de la victime.

Le contenu des données est de toute nature. Il concerne toutes sortes de renseignements préjudiciables qu'ils soient d'ordre privé, familial, économique ou social.

- **PERMETTANT D'IDENTIFIER LE TIERS**

Les données doivent permettre d'identifier la personne.

© SDCP – Tous droits réservés

Il n'est pas précisé dans le texte si les données doivent être fausses, mensongères. Une simple manœuvre suffit, il n'y a pas besoin de réitération.

- **UNE VICTIME PARTICULIÈRE**

Il doit s'agir d'un tiers, d'une personne physique qui existe réellement.

L'usurpation d'identité doit être réalisée en vue de troubler la tranquillité du tiers ou celle d'autrui. On entend par autrui le proche d'un tiers également identifiable (usurper l'identité d'une personne en vue de nuire à son conjoint par exemple).

La victime peut aussi être une personne morale. Usurper le nom d'une société peut également nuire à son image.

III - ÉLÉMENT MORAL

- **VOLONTÉ DE TROUBLER LA TRANQUILLITÉ DE LA PERSONNE OU CELLE D'AUTRUI**
- **VOLONTÉ DE PORTER ATTEINTE À L'HONNEUR OU À LA CONSIDÉRATION DE LA PERSONNE**

En portant atteinte à l'honneur ou la considération de la personne, l'usurpation peut affliger à la victime des conséquences juridiques, économiques dommageables dont l'auteur a conscience.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Article 226-4-1 alinéa 3 du C.P.
  - ✓ Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

V - RÉPRESSION

- **PEINES ENCOURUES**
  - Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	226.4-1 al.1 du C.P.		- 1 an d'emprisonnement - 15 000 € d'amende
AGGRAVÉE		226-4-1 al.3 du C.P.	Circonstance prévue au présent alinéa	- 2 ans d'emprisonnement - 30 000 € d'amende

  - Personnes morales

    La responsabilité des personnes morales est prévue par l'article 226-7 du C.P.

- **TENTATIVE : OUI**

La tentative de l'infraction d'usurpation de l'identité d'un tiers en vue de lui nuire est prévue expressément par l'article 226-5 du C.P.

- **COMPLICITÉ : OUI**

Conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P., la complicité est punissable.

Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

© SDCP – Tous droits réservés

L'ATTEINTE À LA REPRÉSENTATION DE LA PERSONNE

Le fait de porter à la connaissance du public ou d'un tiers, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention, constitue une infraction.

Est assimilé à l'infraction le fait de porter à la connaissance du public ou d'un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et représentant l'image ou les paroles d'une personne, sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un contenu généré algorithmiquement ou s'il n'en est pas expressément fait mention.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 226-8 du C.P. définit et réprime l'atteinte à la représentation de la personne.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ **UN MONTAGE**

↳ Au moyen de paroles ou de l'image

La voix de la personne est reproduite à l'identique par imitation, ou de manière déformée. Le montage peut, de la même façon, porter sur un travail de trucage de l'image photographiée ou filmée de la personne.

Le résultat fréquent de ces opérations amène à inventer une rencontre physique entre deux protagonistes (par montage photographique) ou tend à faire croire que la personne – que le spectateur identifie au moyen de son image ou de ce qu'il croit être sa voix – a prononcé un certain discours ou s'est livré à certains actes, alors qu'il n'en est rien.

Ce type de procédé est souvent popularisé dans un but comique, permettant d'utiliser des vidéos réelles d'une personne célèbre afin de remplacer la bande son originale par un discours totalement différent.

⚖ *Jurisprudence :*
. La création de blogs et de profils sur des réseaux sociaux au nom de tiers, sans employer d'autre procédé que l'écrit, et sans recours à un montage utilisant la parole ou l'image ne relève pas de l'article 226-8 (Cass. Crim., 24 janvier 2018, n° 16-83.045).

Le type de procédé employé pour modifier l'image, altérer ou reproduire la voix ou bien encore composer une vidéo intégrant une fausse bande son, importe peu.

Le montage – opération technique classique de découpage, détourage, synchronisation, etc. – n'est pas réprimé en tant que tel.

Ce texte s'applique aux montages effectués sans dispositif numérique, mais aussi à tous ceux qui recourent au numérique sans intelligence artificielle, ce qui peut être le cas notamment de logiciels de retouche de photographie.

© SDCP – Tous droits réservés

⚖ *Jurisprudence :*
. Le montage est réprimé en ce qu'il tend à déformer de manière délibérée des images ou des paroles, soit par ajout, soit par retrait d'éléments qui sont étrangers à son objet (Cass. Crim., 30 mars 2016, n° 15-82.039).

➢ UN CONTENU VISUEL OU SONORE GÉNÉRÉ ALGORITHMIQUEMENT

L'hypertrucage (deepfake) est une technique de synthèse multimédia reposant sur l'intelligence artificielle, pouvant servir à superposer ou fusionner des images, des fichiers audio ou vidéo existants sur d'autres fichiers vidéo (changement de visage d'une personne sur une vidéo) ou audio (substitution de propos en reproduisant la voix de la personne), à créer un contenu artificiel sur une personne cible à partir du comportement d'une personne source, ou même à créer artificiellement des contenus ressemblants à partir de commandes textuelles.

➢ PORTER À LA CONNAISSANCE DU PUBLIC OU D'UN TIERS PAR QUELQUE VOIE QUE CE SOIT

Sont englobés tous les moyens dont dispose une personne pour révéler le montage. Ce dispositif permet également de sanctionner les personnes repartageant ce contenu.

Lorsque les délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Il est ainsi fait référence à l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui établie une hiérarchie des auteurs du délit selon l'ordre suivant : les directeurs de publication ; à défaut, les auteurs ; à défaut, les imprimeurs ; à défaut, les vendeurs, distributeurs et afficheurs.

➢ UNE ABSENCE DE CONSENTEMENT DE LA PERSONNE (SAUF TRUCAGE MANIFESTEMENT APPARENT OU SIGNALÉ)

Le consentement ne porte pas sur la création du contenu, mais sur sa publication ou révélation à un tiers. Le consentement à la réalisation de l'hypertrucage ne suffit donc pas pour satisfaire cette condition, le consentement à la publication est nécessaire.

Le consentement à la publication n'est toutefois pas nécessaire dans deux hypothèses :

- Il apparaît à l'évidence qu'il s'agit d'un montage : le public ne peut pas être dupé et croire qu'il s'agit d'un document authentique.

ou

- Il est expressément fait mention qu'il s'agit d'un montage : afin d'éviter toute méprise et ainsi être sûr que chacun comprenne qu'il s'agit d'un détournement, l'auteur a apposé une indication claire et univoque en ce sens.

Ces limites permettent de ne pas sanctionner les contenus à finalité simplement récréative tels que les montages humoristiques.

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ LA VOLONTÉ DE CRÉER UN MONTAGE EN VUE DE TROMPER LE PUBLIC

Le résultat escompté par cette diffusion (notoriété, profit, etc) importe peu.

IV - CIRCONSTANCE AGGRAVANTE

- Art. 226-8 alinéa 2 du C.P.
  - ✓ lorsque les délits prévus au présent article ont été réalisés en utilisant un service de communication au public en ligne.

© SDCP – Tous droits réservés

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	226-8 al.1 du C.P.		- 1 an d'emprisonnement - 15 000 € d'amende
AGGRAVÉE		226-8 al.2 du C.P	Circonstance prévue au présent article	- 2 ans d'emprisonnement - 45 000 € d'amende

↳ Personnes morales

Les articles 226-7 et 226-9 du C.P. prévoient la responsabilité pénale des personnes morales.

➢ TENTATIVE : OUI

Elle est prévue à l'article 226-5 du C.P.

➢ COMPLICITÉ : OUI

Les règles générales relatives à la complicité s'appliquent.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

LA DÉNONCIATION CALOMNIEUSE

La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, constitue une infraction.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 226-10 du C.P. définit et réprime la dénonciation calomnieuse.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ **UNE DÉNONCIATION**

↳ La forme de la dénonciation

L'article 226-10 du C.P. prévoit que la dénonciation peut être faite « par tout moyen ». Elle peut donc être aussi bien écrite que verbale.

La dénonciation écrite, la plus généralement utilisée, peut prendre la forme d'une simple lettre, signée ou anonyme, d'une pétition, d'une plainte avec ou sans constitution de partie civile, d'une plainte déposée auprès des services de police ou de gendarmerie.

La dénonciation orale peut être faite de vive voix ou par téléphone. Elle doit pouvoir être prouvée.

↳ L'auteur de la dénonciation

L'auteur de la dénonciation est celui qui l'effectue ou qui la fait effectuer par une tierce personne. L'auteur moral est assimilé à l'auteur juridique. L'auteur de la dénonciation, agissant sur instructions hiérarchiques, ne peut être poursuivi que s'il y a pris part personnellement contrairement à celui n'ayant eu qu'un rôle matériel. Dans le cas d'une dénonciation anonyme, il faut que son auteur soit identifiable.

↳ La victime de la dénonciation

L'article 226-10 précise que la dénonciation doit être dirigée contre une personne déterminée. Cette dernière peut être une personne physique ou morale. Elle doit pouvoir être identifiée.

© SDCP – Tous droits réservés

Cette identification sera aisée lorsque la personne est nommément visée dans la dénonciation. En l'absence de nomination, la personne peut être identifiée lorsque la dénonciation est assortie de détails tels, qu'elle doit nécessairement faire porter les soupçons sur une personne précise.

- Le destinataire de la dénonciation

Il n'est pas nécessaire que la dénonciation soit remise en main propre, il suffit de l'adresser à l'autorité ou de faire en sorte qu'elle lui parvienne. La jurisprudence estime que c'est au jour de réception que l'infraction est consommée, et que commence à courir le délai de prescription de l'action publique.

Le destinataire doit être une personne investie d'un pouvoir de sanction à l'égard de la personne dénoncée, ou bien une personne n'ayant pas ce pouvoir mais pouvant la saisir. L'article 226-10 précise que les destinataires de la dénonciation sont des officiers de justice (magistrats), des officiers de police administrative (notaires, huissiers, préfets, recteurs, etc.) ou judiciaire (maires et leurs adjoints, policiers, gendarmes, etc.). Il s'agit également des autorités ayant le pouvoir de donner suite à la dénonciation, des personnes ayant le pouvoir de saisir l'autorité compétente (médecin, assistante sociale, etc.), le supérieur hiérarchique ou l'employeur de la personne dénoncée.

➢ CARACTÈRE SPONTANÉ DE LA DÉNONCIATION

La jurisprudence exige que la dénonciation ait un caractère spontané. Est seul coupable le comportement de la personne qui a pris l'initiative de révéler les faits inexacts imputés à quelqu'un. Il n'y a pas dénonciation calomnieuse à révéler les faits même faux et dommageables pour un tiers, du moment qu'on le fait en réponse à une interpellation de ses supérieurs ou de l'autorité.

Cette position paraît justifiée car l'article 226-10 du C.P. exige que la dénonciation soit « adressée » à une autorité, ce qui suppose une initiative personnelle du dénonciateur. Les dénonciations perdent leur caractère spontané lorsqu'elles sont provoquées. C'est le cas des rapports et comptes rendus établis sur demande d'un supérieur, de la dénonciation faite par un subordonné à ses supérieurs hiérarchiques qu'il avait le devoir d'informer (Cass. crim., 03 mai 2000), des dénonciations contenues dans les réponses aux questions d'un magistrat instructeur (Cass. crim., 16 juin 1988), de la dénonciation faite par un prévenu si elle se rattache étroitement à sa défense (Cass. crim., 03 mai 2000).

➢ UNE DÉNONCIATION PRÉJUDICIABLE

La seconde exigence de l'article 226-10 du C.P. est que la dénonciation soit préjudiciable. En effet, le texte de loi stipule que le fait dénoncé doit être « de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou judiciaires »

La dénonciation calomnieuse se différencie ici de la diffamation. Si comme cette dernière elle porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, elle est de surcroît de nature à entraîner des sanctions à l'égard de celle-ci prononcées par l'autorité judiciaire, administrative ou disciplinaire. Peu importe qu'il y ait eu sanction effective, ou que son éventualité soit écartée par le fait que les faits dénoncés étaient couverts par la prescription, l'immunité familiale, l'amnistie ou le décès de la victime.

➢ INEXACTITUDE DES FAITS DÉNONCÉS

L'article 16 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 a modifié le deuxième alinéa de l'article 226-10 du code pénal car dans de nombreux cas, le risque de se voir condamner pour dénonciation calomnieuse constitue un frein important au dépôt d'une plainte.

Depuis, la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.

© SDCP – Tous droits réservés

Ainsi, seules les décisions définitives d'acquittement, de relaxe et de non-lieu constatant expressément que le fait n'a pas été commis ou qu'il n'est pas imputable à la personne dénoncée permettront de démontrer automatiquement la fausseté du fait dénoncé. Dans les autres cas, et notamment en cas de décision définitive d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu rendue faute de charges suffisantes, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur appréciera la pertinence des accusations portées par celui-ci.

Cette disposition reprend une préconisation formulée par la Cour de cassation dans son rapport annuel pour l'année 2009.

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ CONSCIENCE DE L'AUTEUR DE DÉNONCER DES FAITS INEXACTS AU MOMENT OÙ IL LES DÉNONCE

L'auteur de la dénonciation calomnieuse doit connaître l'inexactitude des faits qu'il dénonce au jour de sa dénonciation. Il exprime sa volonté de nuire à la personne visée par les faits dénoncés.

S'il découvre son erreur après coup, l'infraction n'est pas constituée, cependant il pourra être poursuivi en qualité d'auteur d'une omission de témoigner en faveur d'un innocent (article 434-11 du C.P.).

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

↳ Aucune

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	226-10 du C.P.		- 5 ans d'emprisonnement - 45 000 € d'amende

↳ Personnes morales

La responsabilité des personnes morales est prévue expressément par l'article 226-12 du C.P. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues par l'article 131-38 du C.P., la peine d'affichage ou de diffusion de la décision selon les modalités définies à l'article 131-35 du C.P., ainsi qu'une interdiction définitive ou temporaire d'exercer une activité professionnelle.

➢ TENTATIVE : NON

➢ COMPLICITÉ : OUI

Conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P., la complicité est punissable.

Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

© SDCP – Tous droits réservés

L'ATTEINTE AU SECRET PROFESSIONNEL

La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire constitue une infraction

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 226-13 du C.P. définit et réprime l'atteinte au secret professionnel.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

L'article 226-13 du C.P. définit l'atteinte au secret comme la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire. Le délit de violation du secret professionnel est institué pour assurer la confiance nécessaire à l'exercice de certaines professions ou fonctions, mais également dans l'intérêt des particuliers.

➢ **UNE PERSONNE DÉPOSITAIRE D'UN SECRET**

L'article 226-13 du C.P. dispose que ne peut révéler un secret la personne qui en est dépositaire « soit par son état ou par sa profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire». Cette formule permet d'éviter l'énumération trop longue des nombreuses personnes tenues au secret professionnel en vertu d'un texte législatif ou réglementaire spécial (médecin, pharmacien, policier, magistrat, greffier, avocat, avoué, banquier, expert-comptable, etc.). En l'absence de texte, ce sont les juges qui déterminent au cas par cas si telle ou telle personne est tenue ou non au secret professionnel.

Le particulier qui consulte un professionnel afin d'obtenir une assistance quelconque, fait certaines confidences en rapport avec sa vie privée de nature à être dissimulés ou pour lesquelles il requiert le silence. Le dépositaire n'est pas seulement un confident, c'est avant tout celui qui a appris des données à caractère confidentiel de quelque manière que ce soit.

- Personne dépositaire d'un secret en raison de son état

  L'état d'une personne désigne sa situation de fait ou de droit, c'est-à-dire sa condition juridique. L'état renvoie au statut juridique professionnel. On peut citer le prêtre ou plus largement le ministre du culte, les étudiants ou élèves travaillant en vue d'intégrer une profession soumise au secret (élèves orthophonistes, masseurs kinésithérapeutes, etc.).

- Personne dépositaire d'un secret en raison de sa profession

  La profession se définit comme l'activité habituellement exercée par une personne pour se procurer les ressources nécessaires à son existence. Certaines astreignent, par leurs textes organisationnels, leurs membres ou titulaires au secret professionnel (médecins et professions médicales, avocats, professions financières et commerciales, policiers, magistrats, etc.).

- Personne dépositaire d'un secret en raison de sa fonction

  La fonction est une charge et en même temps, l'activité occasionnée par cette charge. Le secret professionnel s'applique donc aux destinataires d'informations en raison de leurs fonctions. Cette catégorie, plus floue, résulte de l'interprétation jurisprudentielle de la formule légale (services de régulation des télécommunications, agents de la fonction publique, etc.).

© SDCP – Tous droits réservés

- Personne dépositaire d'un secret en raison de la mission temporaire confiée

La mission temporaire, étant ce qui est confié par une personne à une autre, désigne l'intervention d'une personne à l'occasion d'une tâche ponctuelle. Il est indispensable que celui qui l'exerce vienne à apprendre des informations confidentielles ou destinées à l'être (les jurés, les membres assesseurs de certains tribunaux, les experts, etc.).

➢ UN SECRET

L'information peut consister en un secret confié à la personne. La Cour de cassation étend sa définition à tout ce que la personne tenue au secret a pu constater, découvrir ou déduire personnellement à l'occasion de sa profession. Le secret serait donc à la fois un fait (une confidence, une situation, une formule de médicament, etc.), une attitude (la discrétion) et un état (inaccessibilité du secret). Le caractère secret de l'information ne s'éteint pas avec le décès de la personne.

➢ UN ACTE DE RÉVÉLATION

La forme prise par la révélation importe peu. En général, elle se commet par la parole, mais elle peut également consister dans la transmission à autrui d'un document couvert par le secret.

L'auteur doit être poursuivi parce qu'en révélant l'information qui lui a été transmise à titre confidentiel, il a trahi la confiance que sa profession est censée inspirer à autrui. Ainsi, lorsque la publicité a déjà été donnée à l'information, l'infraction sera retenue à l'encontre du dépositaire qui aura confirmé ou infirmé celle-ci. Il en sera de même si la révélation est faite à une personne également soumise au secret professionnel. Il suffit que l'information ait été transmise à une seule personne pour que l'infraction soit constituée.

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ CONSCIENCE DE L'AUTEUR DE RÉVÉLER UN SECRET DONT IL EST DÉPOSITAIRE

Il s'agit d'une infraction réalisée en toute connaissance de cause. L'auteur a pleinement conscience de révéler un secret qui lui a été confié, la révélation est intentionnelle.

L'intention de nuire ou la volonté de porter atteinte aux intérêts d'autrui ne sont pas requises, le mobile importe donc peu.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Aucune

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

- Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	226-13 du C.P		– 1 an d'emprisonnement – 15 000 € d'amende

- Personnes morales

La responsabilité des personnes morales est prévue par l'article 121-2 du C.P.

© SDCP – Tous droits réservés

Elles encourent la peine d'amende au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques, ainsi que les peines complémentaires de l'article 226-12 du C.P. (affichage ou diffusion de la décision prononcée, interdiction définitive ou temporaire de l'exercice d'une activité sociale ou professionnelle).

- **TENTATIVE : NON**
- **COMPLICITÉ : OUI**

Conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P., la complicité est punissable.

Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

Nota : L'article 226-14 du C.P. dispose que l'article 226-13 du même code n'est pas applicable :

– A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de maltraitances, de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

– Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, ou qui porte à la connaissance de la cellule mentionnée à l'article L. 119-2 du même code les sévices, maltraitances ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;

– Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République des informations relatives à des faits de placement, de maintien ou d'abus frauduleux d'une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3 du présent code, lorsqu'il estime en conscience que cette sujétion a pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. En cas d'impossibilité d'obtenir l'accord de la victime, le médecin ou le professionnel de santé doit l'informer du signalement fait au procureur de la République ;

– Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du présent code, lorsqu'il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure ; en cas d'impossibilité d'obtenir cet accord, il doit l'informer du signalement fait au procureur de la République ;

– Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.

– Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuelle sur un animal mentionnés aux articles 521-1 et 521-1-1 et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l'obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l'article L 203-6 du code rural et de la pêche maritime.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi.

© SDCP – Tous droits réservés

L'ATTEINTE AU SECRET DES CORRESPONDANCES COMMISE PAR UN PARTICULIER

Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 226-15 alinéa 1 du C.P. définit et réprime l'atteinte au secret des correspondances commise par un particulier.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ L'OBJET DE L'ATTEINTE

↳ Une correspondance

La loi ne définit pas la notion de « correspondance », la jurisprudence considère ce terme comme un synonyme de « message » quel qu'en soit le support, dès lors que ce message a vocation à circuler. Sont donc considérées comme correspondances : les courrier, lettre, carte postale, télégramme, etc..

La nature de la correspondance importe peu, elle peut être privée ou professionnelle.

↳ À destination d'un tiers

L'auteur doit s'en prendre au message adressé à autrui, on ne viole pas le secret de sa propre correspondance.

Le mode d'acheminement de la correspondance est indifférent, il peut se faire par les services de La Poste, d'un coursier, etc.

L'article 226-15 alinéa 1 du C.P. précise que les correspondances soient « arrivées ou non à destination ». L'atteinte peut se produire alors que la correspondance n'est pas encore ou n'est plus acheminée. Pour les juges du fond, il suffit « *que le pli litigieux était, lors de son ouverture, en voie d'acheminement puisque l'expéditrice s'en était dessaisie et qu'il n'était pas encore parvenu à son destinataire dont il portait bien l'indication* » (Cass. crim., 17 février 1988).

➢ UN ACTE MATÉRIEL D'ATTEINTE

L'article 226-15 alinéa 1 du C.P. prévoit les cas d'atteinte au secret des correspondances.

↳ Ouvrir, supprimer, retarder, détourner une correspondance

✓ Le fait d'ouvrir

Cela consiste à violer la fermeture quelconque d'une correspondance. La jurisprudence sanctionne sur le fondement de l'ouverture tout acte portant atteinte à l'intégrité du support d'une correspondance et donnant accès à son contenu.

Le moyen employé pour parvenir au résultat est indifférent, l'acte peut être violent (déchirer une enveloppe) ou plus subtil (décacheter une enveloppe à la vapeur).

© SDCP – Tous droits réservés

L'altération provoquée peut être totale ou partielle. Peu importe également, que la correspondance ait été par la suite renvoyée vers son destinataire.

Jurisprudence :
. Un gérant d'immeuble puni pour avoir ouvert un courrier adressé à une locataire avant de lui distribuer (C.A. Toulouse, 13 janvier 2000).

✓ Le fait de supprimer

Il est défini par la jurisprudence comme « tout acte qui a pour effet d'empêcher qu'elle parvienne à destination » (*Cass. crim., 23 novembre 1849*). Cela peut consister en une mise au rebut de la lettre, sa destruction ou même sa conservation.

Jurisprudence :
. Une secrétaire de mairie qui avait jeté à la poubelle, après l'avoir lue, une lettre envoyée au maire de la commune (C.A. Paris, 09 janvier 1996).

✓ Le fait de retarder

Cela consiste à faire arriver plus tard qu'il ne faut, après le moment fixé ou attendu. L'acte matériel se concrétise par le fait de retenir un message en interrompant le cours normal de son acheminement.

Jurisprudences :
. Un individu qui réexpédie une lettre avec la mention « inconnu » (C.A. Paris, 08 octobre 1957).

. Le propriétaire d'un immeuble qui réexpédie le courrier de sa locataire à une boite postale (Cass., crim., 09 février 1965).

. Le gardien d'un immeuble qui refuse de délivrer son courrier à sa destinataire et le remet au préposé des postes (C.A. Aix en Provence, 26 janvier 1998).

✓ Le fait de «détourner »

Il se matérialise en modifiant le cours normal de la transmission. On réprime ici un retard infligé volontairement à la transmission de la correspondance.

Jurisprudence :
. Condamné pour détournement de correspondance le secrétaire de mairie qui a conservé une lettre anonyme adressée à une employée, réceptionnée et ouverte par les services de la mairie, pendant plus de deux mois sur son bureau avant de la remettre à sa destinataire (C.A. Aix en Provence, 17 mars 2003).

↳ Prendre frauduleusement connaissance du contenu de la correspondance

Il s'agit du dernier cas prévu par l'article 226-15 alinéa 1 du C.P., cependant c'est celui qui caractérise le mieux l'atteinte au secret des correspondances. Même si en règle générale cet acte est consécutif à une ouverture, un retard ou un détournement de correspondance, le législateur a décidé de le sanctionner de façon autonome. En effet, dans certaines situations, une personne peut prendre frauduleusement connaissance du contenu d'une correspondance sans pour autant s'être livrée elle-même aux actes mentionnés supra.

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ CONSCIENCE DE L'AUTEUR D'OUVRIR, SUPPRIMER, RETARDER, DETOURNER OU PRENDRE CONNAISSANCE DU CONTENU D'UNE CORRESPONDANCE QUI NE LUI ETAIT PAS DESTINEE

C'est en toute connaissance de cause que l'auteur porte atteinte au secret des correspondances. La Cour de cassation a défini la « mauvaise foi » comme « *la connaissance qu'a le prévenu de ce que les lettres ne lui étaient pas destinées et de ce qu'il les a volontairement conservées pour empêcher ou retarder leur transmission à leur destinataire* » (*Cass. crim., 15 mai 1990*).

© SDCP – Tous droits réservés

Le fait de détourner ou d'ouvrir une correspondance d'autrui par erreur ne constitue pas l'infraction, s'agissant d'une simple négligence ou d'une imprudence, l'intention coupable fait défaut. L'intention de nuire n'est pas exigée. Le mobile importe peu.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Article 226-15 alinéa 3 du C.P.
  - ✓ Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

- Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	226-15 al. 1 du C.P.		- 1 an d'emprisonnement - 45 000 € d'amende
AGGRAVÉE	DÉLIT	226-15 al. 3 du C.P.	Circonstance prévue au présent alinéa	- 2 ans d'emprisonnement - 60 000 € d'amende

- Personnes morales
  La responsabilité des personnes morales est prévue par l'article 121-2 du C.P.

➢ TENTATIVE : NON

➢ COMPLICITÉ : OUI

Conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P., la complicité est punissable.

Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LA VIOLATION DES CORRESPONDANCES ÉMISES PAR LA VOIE ÉLECTRONIQUE

Le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à l'installation d'appareils de nature à permettre la réalisation de telles interceptions, constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 226-15 alinéa 2 du C.P. définit la violation des correspondances émises par la voie électronique commise par un particulier.

L'article 226-15 alinéa 1 du C.P. prévoit la répression de cette infraction.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ DES CORRESPONDANCES ÉMISES, TRANSMISES, REÇUES PAR LA VOIE ÉLECTRONIQUE

L'article 226-15 alinéa 2 a vocation à protéger les correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique. Ces correspondances sont dites « dématérialisées » car elles ne disposent pas de support tangible, c'est-à-dire susceptible d'appréhension physique. C'est le cas pour les appels téléphoniques, le courrier électronique par exemple.

Le texte ne s'applique qu'aux correspondances en cours de transmission ou parvenues à destination mais non encore appréhendées par leur destinataire. Dès que le destinataire a pris connaissance de la correspondance, celle-ci perd son caractère spécifique et ne constitue plus que des données informatiques quelconques. Ainsi, le fait de prendre connaissance d'un mail déjà ouvert peut être constitutif d'un vol (lorsqu'il en est fait une copie), ou d'accession ou maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé des données.

La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique définit d'ailleurs dans son article 1er le courrier électronique comme « tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communications, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère ».

➢ UN ACTE MATÉRIEL D'ATTEINTE

↳ Intercepter, détourner, utiliser, divulguer

✓ Intercepter

Cela consiste à prendre au passage et par surprise ce qui est destiné ou adressé à autrui. L'auteur doit, par l'utilisation d'un matériel quelconque, capter les messages pendant le cours de leur transmission (*Cass. crim., 14 avril 1999*). Même si généralement tel est le cas, il n'est pas nécessaire pour que cette interception soit réprimée, que l'auteur prenne connaissance du contenu de cette correspondance.

© SDCP – Tous droits réservés

⚖ *Jurisprudence :*
. Se rend coupable d'une interception l'individu qui réussi à capter les échanges radio entre différentes patrouilles de police (C.A. Paris, 15 septembre 2005).

✓ Détourner

Cela consiste pour l'auteur à modifier le cours de la transmission en procédant à l'installation d'un matériel qui va lui permettre d'obtenir une dérivation de la correspondance vers un point qu'il aura déterminé. Bien souvent les termes « intercepter » et « détourner » débouchent sur des situations qui se recoupent. La jurisprudence retient le détournement notamment pour les messages qui sont ouverts par un tiers alors qu'ils sont en attente d'être lus par leur destinataire (ils ne sont plus en cours de transmission).

⚖ *Jurisprudence :*
. Se rend coupable d'un détournement l'employeur indélicat qui a accédé aux courriers de son salarié qui n'en avait pas encore eu connaissance (C.A. Pau, 24 novembre 2005).

✓ Utiliser

Cela consiste pour l'auteur à se servir de la correspondance comme s'il en était le destinataire. Il en est ainsi pour celui qui efface un courrier électronique dont il n'est pas destinataire sans l'avoir ouvert au préalable, ainsi que pour celui qui transfère ce même type de correspondance à un tiers, lui aussi sans qualité pour en connaître.

✓ Divulguer

Cela suppose que l'auteur révèle à un tiers le contenu d'une correspondance qui ne lui est pas destinée. La divulgation, réprimée à part entière, peut faire suite à une interception. Commet l'infraction celui qui fait écouter à un tiers le contenu d'une conversation téléphonique qu'il a préalablement enregistrée, ou celui qui transmet un courriel qu'il a réussi à intercepter.

↳ <u>Procéder à l'installation d'appareils de nature à permettre de réaliser des interceptions</u>

L'installation consiste à mettre en œuvre un dispositif, ou utiliser des matériels ou logiciels permettant d'intercepter, détourner, utiliser ou divulguer des correspondances émises par la voie électronique.

En l'absence de toute précision légale, la personne qui effectue ce genre d'installation sera considérée comme auteur d'une violation du secret des correspondances, et ce même si elle agit pour le compte d'un tiers qui lui recueillerait les informations interceptées.

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ CONSCIENCE DE L'AUTEUR D'INTERCEPTER, DÉTOURNER, UTILISER, DIVULGUER DES CORRESPONDANCES ÉMISES PAR LA VOIE ÉLECTRONIQUE, OU DE PROCÉDER A L'INSTALLATION D'APPAREILS POUR RÉALISER DE TELLES INTERCEPTIONS

C'est en toute connaissance de cause que l'auteur viole le secret des correspondances. La Cour de cassation a défini la « mauvaise foi » comme la connaissance qu'a le prévenu de ce que les lettres ne lui étaient pas destinées (Cass. crim., 15 mai 1990).

Le fait de violer ce type de correspondances par méprise ou erreur ne peut permettre de constituer l'infraction faute d'intention coupable. L'intention de nuire n'est pas exigée. Le mobile importe peu.

© SDCP – Tous droits réservés

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Article 226-15 alinéa 3 du C.P.
  - ✓ Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

- Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	226-15 al.2 du C.P.		- 1 an d'emprisonnement - 45 000 € d'amende
AGGRAVÉE	DÉLIT	226-15 al.3 du C.P.	Circonstance prévue au présent alinéa	- 2 ans d'emprisonnement - 60 000 € d'amende

- Personnes morales

  En application des dispositions de l'article 54 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 qui a entraîné une responsabilité généralisée des personnes morales, l'article 121-2 du C.P. est applicable à la violation des correspondances émises par la voie électronique depuis le 31 décembre 2005.

➢ TENTATIVE : NON

➢ COMPLICITÉ : OUI

Conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P., la complicité est punissable.

Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

ACADÉMIE
DE POLICE

Sous-Direction des Compétences et du Pilotage

La Documentation Professionnelle de la PN

Tél. 04 73 19 52 58
academie-sdcp-docpro-pn@interieur.gouv.fr

Consultez le site de la DocPro

http://docpro-pn.minint.fr

DOCPRO
Documentation professionnelle de la
POLICE NATIONALE

Impression
Académie de Police - site de Clermont-Ferrand